

CURSO CACD



POLÍTICA INTERNACIONAL **PARA FUTUROS DIPLOMATAS**

CADERNO DE QUESTÕES

Aula 9

Sistema multilateral
de comércio

PROFESSOR
BRUNO REZENDE

www.cursocacd.com

AULA 9

Sistema multilateral de comércio

Principais temas cobrados na primeira fase do CACD

- OIC e GATT: características, não criação da OIC, rodadas do GATT;
- Princípios do sistema multilateral de comércio;
- Rodada Uruguai: temas, acordos e posições do Brasil;
- OMC: estrutura, acordos, funcionamento e evolução negociadora; sistema de solução de controvérsias, principais casos e participação brasileira;
- Instrumentos de política comercial: *dumping*, subsídios e salvaguardas;
- Rodada Doha: mandato, evolução, impasse, agricultura e posições do Brasil.

Item do edital: 13.8. Comércio internacional e Organização Mundial do Comércio (OMC).

SUMÁRIO

Aula 9 – Sistema multilateral de comércio	2
Questões do CACD	2
Questões de outras provas e concursos.....	16
Gabaritos.....	75

Este *Caderno de Questões* foi preparado exclusivamente para os alunos do curso *Política Internacional para Futuros Diplomatas* e pertence unicamente à pessoa cujos dados estão marcados acima. Seu compartilhamento, comercialização ou reprodução, com ou sem fins lucrativos, são proibidos. Em caso de dúvidas, escreva para contato@cursocacd.com.

As questões corrigidas na parte de exercícios da aula são destacadas com este símbolo: 🍌.

...

Questões do CACD

09.001 (CACD/IRBr 1996 – IRBr) A assinatura dos acordos da Rodada Uruguai, que permitiu a entrada em funcionamento da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1º de janeiro de 1995, ocorreu na cidade de:

- A) Washington.
- B) Cairo.



- C) Genebra.
- D) Montevidéu.
- E) Marraqueche.

09.002 (CACD/IRBr 2000 – IRBr) De 30 de novembro a 3 de dezembro de 1999, a cidade de Seattle, nos Estados Unidos, foi sede da III Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC). Um dos objetivos do encontro era o lançamento de uma nova rodada de negociações comerciais multilaterais. Escolha a alternativa que melhor descreve as principais posições defendidas pelo Brasil na referida Conferência de Seattle.

- A) O Brasil foi contrário à ideia de lançamento de uma nova rodada de negociações comerciais no âmbito da OMC, pois não desejava fazer quaisquer concessões aos Estados Unidos e à União Europeia, que mantêm altas barreiras à importação de produtos brasileiros.
- B) Ameaçado por importações de produtos de baixo preço, que causam dano à indústria nacional, o Brasil defendeu o afrouxamento das disciplinas sobre medidas de defesa comercial, de modo a permitir a ampla utilização de direitos “antidumping”.
- C) O Brasil defendeu a introdução de exceções às regras da OMC sobre concessão de subsídios à produção agrícola, de modo a que todos os países membros da Organização possam aumentar os orçamentos de apoio à agricultura.
- D) O Brasil apoiou a ideia defendida pelos Estados Unidos de negociar novas regras na OMC para permitir a introdução de barreiras comerciais a produtos de países nos quais há comprovada utilização do trabalho infantil.
- E) O Brasil defendeu a redução dos subsídios à produção e à exportação de produtos agrícolas e uma maior disciplina na OMC para coibir a utilização abusiva de instrumentos de defesa comercial, como o “antidumping”.

09.003 (CACD/IRBr 2001 – IRBr) A “Rodada Uruguai”, lançada em 1986 e finalizada em 1994, representou a mais complexa negociação econômica internacional da história. Indique, entre as opções abaixo, a que claramente constitui, do ponto de vista dos países em desenvolvimento, uma falha da Rodada.

- A) insuficiência na regulamentação do comércio de serviços.
- B) incapacidade de normatizar os direitos de propriedade industrial.
- C) insuficiência na liberalização do comércio de produtos agrícolas.
- D) fracasso na negociação de um código de salvaguardas.
- E) fracasso na negociação de um acordo de medidas de investimento relacionadas com o comércio.

09.004 (CACD/IRBr 2002 – IRBr) Uma das cláusulas mais conhecidas no comércio internacional é a chamada “cláusula da nação mais favorecida”. Sobre esta cláusula, assinale a única afirmação abaixo que é correta:

- A) Ela reflete a realidade discriminatória na prática comercial entre os Estados.
- B) Ela foi um subterfúgio criado no século XIX para que as nações industrializadas legitimassem o protecionismo.
- C) Ela consagra o princípio da igualdade de tratamento entre os Estados no comércio internacional.
- D) Ela foi abolida pelo “*General Agreement on Tariffs and Trade*” (GATT), desde a sua criação em 1947, em nome do princípio da não discriminação comercial entre países ricos e pobres.
- E) Ela foi estabelecida para legalizar um sistema geral de preferências no comércio internacional.

09.005 (CACD/IRBr 2002 – IRBr) O Grupo de Cairns:

- A) foi constituído em 1972, por países em desenvolvimento, para participar do consórcio internacional Intelsat, que construiu e lançou o primeiro satélite de comunicações civis.
- B) foi constituído em 1975, pelos maiores consumidores de petróleo entre os países em desenvolvimento, para obter melhores condições de importação dessa matéria-prima. Inicialmente, o Brasil participou como observador, tornando-se membro em 1982.
- C) foi constituído em 1990, por antigas colônias inglesas na África e Oceania, para coordenar as políticas de cooperação tecnológica com a então Comunidade Econômica Europeia.
- D) foi constituído em 1990, por países em desenvolvimento, de modo a coordenar suas propostas tecnológicas no Âmbito da Rodada Uruguai do GATT.
- E) foi constituído em 1986, por países competitivos em agricultura, que têm buscado, desde o lançamento da Rodada Uruguai do GATT, a liberalização do comércio agrícola internacional.

(CACD/IRBr 2003 – Cespe/Cebraspe, adaptada) A adesão da China à Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001 consolida a crescente abertura do país de maior população do mundo. Tal fato foi marcado por vários anos de difíceis negociações com os principais parceiros internacionais, EUA e União Europeia, com os quais teve que concluir prévios acordos sobre as modalidades concretas da mútua abertura das economias. Foi celebrada, portanto, mesmo que de maneira superficial, como uma forma de triunfo final da economia de mercado. Os pragmáticos chineses parecem nutrir a ideia básica que permitiu no passado os êxitos do Japão e dos tigres asiáticos: integrar-se ao mundo ainda dominado pelo



Ocidente de maneira dinâmica, mas prudente, negociada e não imposta, sem deixar-se dominar.

Viktor Sukup. A China frente à globalização: desafios e oportunidades. In: Revista Brasileira de Política Internacional. Brasília, ano 45, nº 2, 2002, p. 82 (com adaptações).

Julgue os itens subsequentes, com relação ao tema focalizado no texto acima.

09.006 Sucessora do GATT, a OMC é uma das mais conhecidas instâncias multilaterais dos dias atuais, tendo, entre outras, a missão de elaborar as normas reguladoras do comércio mundial, zelar pela sua observância e julgar os contenciosos entre os atores do mercado mundial.

09.007 O Brasil teve destacada atuação na reunião da OMC realizada em Cancun, no México, em 2003. Para muitos, ao chegar ao fim de seus trabalhos, tendo cumprido a extensa agenda previamente acertada, a reunião de Cancun, em vez de ter sido o fracasso que alguns apregoaram, foi plenamente proveitosa por ter levado às últimas consequências o debate em torno dos subsídios agrícolas que os países mais ricos teimam em continuar praticando.

09.008 (CACD/IRBr 2003 – Cespe/Cebraspe) As negociações sobre agricultura no âmbito da OMC, no marco da Rodada de negociações iniciada em Doha, têm encontrado dificuldades porque:

A) países que protegem fortemente sua produção agrícola das importações, como os da União Europeia, Japão e Coreia, resistem às demandas de liberalização do comércio agrícola mundial dos países mais eficientes na produção agrícola, como a Argentina, o Brasil e a Nova Zelândia.

B) países que subsidiam fortemente sua produção agrícola, como os Estados Unidos e o Canadá, não aceitam redução dos subsídios à exportação.

C) países que protegem fortemente sua produção agrícola das importações, como o Canadá, a Austrália e as Filipinas, resistem às demandas de liberalização do comércio agrícola mundial dos países mais eficientes na produção agrícola, como o México, a Argentina e a França.

D) os países em desenvolvimento não aceitam retribuir as concessões sobre agricultura dos países desenvolvidos com concessões no comércio de produtos industriais.

E) as Organizações Não Governamentais (ONG) se opõem às negociações na OMC para liberalização do comércio mundial.

(CACD/IRBr 2004 – Cespe/Cebraspe) Julgue o item a seguir.

09.009 Retraída no combate às práticas protecionistas dos países e blocos economicamente mais fortes, a atuação brasileira na OMC é dura na oposição às medidas unilaterais. Já no âmbito da ONU, defende um Conselho de Segurança mais democrático, embora ainda não demonstre

desconforto quanto à forma pela qual ele foi organizado, quando da criação das Nações Unidas, refletindo a *realpolitik* do sistema bipolar.

(CACD/IRBr 2004 – Cespe/Cebraspe, adaptada) Julgue o item a seguir.

09.010 A Organização Mundial do Comércio (OMC) é uma agência vinculada à ONU, com personalidade jurídica própria de direito internacional, criada para regular o comércio internacional. Assim, a adesão da fictícia República de Benguela à OMC deveria ser subordinada ao atendimento dos seguintes requisitos: ser membro da ONU, adequar a legislação interna aos acordos existentes no âmbito da OMC, fazer concessões nas tarifas aduaneiras e ser aceita por todos os países membros da OMC.

(CACD/IRBr 2007 – Cespe/Cebraspe) Considerando os interesses brasileiros na Rodada de Doha da OMC, julgue (C ou E) os itens seguintes.

09.011 Nas negociações acerca de acesso a mercados, o Brasil objetiva a eliminação ou a redução de restrições tarifárias e não tarifárias que incidem sobre suas exportações de bens, de forma geral, priorizando o tratamento dos fatores que restringem e distorcem o comércio agrícola.

09.012 Dada a participação majoritária do setor terciário na composição de seu Produto Interno Bruto (PIB), o Brasil almeja o aumento de sua participação nas exportações mundiais de serviços, defendendo, por conseguinte, ampla liberalização dessa modalidade de comércio.

09.013 Por dispor de um parque industrial amplo e diversificado, embora com diferenças setoriais quanto aos níveis de competitividade, o Brasil posiciona-se contrariamente ao aprofundamento de compromissos relativos a reduções tarifárias para produtos manufaturados.

09.014 O Brasil propugna maior transparência na aplicação de medidas contra práticas desleais de comércio, em particular, medidas antidumping e antissubsídios, que afetam suas exportações para os países desenvolvidos.

(CACD/IRBr 2008 – Cespe/Cebraspe) O Brasil é um dos mais frequentes usuários do sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC), a qual foi dinamizada e fortalecida com a adesão recente de importantes países. Com relação à OMC, julgue (C ou E) os itens subsequentes.

09.015 O sistema de solução de controvérsias da OMC corresponde à forma arbitral de composição de conflitos e, como tal, não é passível de pedido recursal.

09.016 As decisões contidas nos relatórios dos *panels* só se aplicam mediante a manifestação favorável de todos os membros da organização,



levando-se em consideração a regra basilar do direito internacional público, que é o consenso.

09.017 As conclusões dos relatórios finais dos *panels* conformam decisões estritamente jurídicas e independem de qualquer convalidação política.

09.018 Cuba e a República Popular da China, membros plenos da OMC, submetem-se ao sistema de solução de controvérsias dessa organização.

(CACD/IRBr 2009 – Cespe/Cebraspe) Julgue (C ou E) os itens subsequentes, relativos à Organização Mundial do Comércio (OMC).

09.019 São desafios centrais para a conclusão da Rodada de Doha a definição de modalidades de liberalização e redução de subvenções para produtos agrícolas, bem como o fechamento de acordo sobre o acesso a mercados para produtos não agrícolas.

09.020 A eclosão da crise financeira em setembro de 2008 e o seu aprofundamento, que resultaram no estancamento do comércio internacional e na suspensão das negociações da Rodada de Doha, geraram condições para o recrudescimento do protecionismo em escala global.

09.021 Os acordos da OMC versam, principalmente, sobre comércio de bens e de serviços e aspectos de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, ficando todos os países-membros sujeitos às disposições e aos compromissos neles estabelecidos.

09.022 A diversificação de agentes, pautas comerciais e modalidades de comércio bem como a complexidade dos instrumentos e das medidas que conformam as políticas comerciais justificam a necessidade de compromissos e disciplinas multilaterais que orientem as ações dos governos e os agentes comerciais no campo do comércio internacional.



09.023 (CACD/IRBr 2010 – Cespe/Cebraspe) Os atuais acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC), resultantes da Rodada Uruguai de Negociações Multilaterais de Comércio (1986-1994), estabelecem regras para os mais diversos aspectos do comércio internacional, expandindo, claramente, o escopo temático da “época GATT”. Acerca do arcabouço normativo criado e de seus possíveis impactos, assinale a opção correta.

A) Os pilares fundamentais do sistema multilateral de comércio GATT/OMC incluem a cláusula de nação mais favorecida (NMF), o princípio de tratamento nacional, a defesa dos consumidores e a primazia à proteção do meio ambiente.

B) Em relação à área de defesa comercial, as regras estabelecidas para se investigar a existência de dumping e de subsídio visam combater práticas desleais de comércio, ao contrário das regras acerca de salvaguardas, medidas temporárias que visam proteger a indústria doméstica de surto repentino de importações de produtos concorrentes.



C) As uniões aduaneiras ou áreas de livre comércio, por permitirem que concessões ou vantagens sejam estendidas apenas aos membros dessas áreas regionais, conflitam com a regra de tratamento de nação mais favorecida e, por isso, não encontram amparo no arcabouço jurídico do GATT/OMC.

D) Propriedade intelectual e serviços, áreas de interesse primordial dos países desenvolvidos, não receberam regulamentação multilateral no âmbito da OMC, devido à forte oposição da maioria dos países em desenvolvimento a essa medida.

E) Em decorrência do princípio universal da soberania estatal, os países que ingressam na OMC não são obrigados a aderir a todos os acordos multilaterais, se entenderem que eles acarretarão prejuízos significativos à economia de seu país.

(CACD/IRBr 2010 – Cespe/Cebraspe) Ainda com referência ao período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, julgue C ou E.

09.024 O Congresso dos EUA aprovou o estabelecimento da Organização Internacional do Comércio (OIC), que depois evoluiu para a atual Organização Mundial do Comércio (OMC).

(CACD/IRBr 2011 – Cespe/Cebraspe) Diversos autores têm imputado ao final da Guerra Fria e ao advento da globalização um recrudescimento do multilateralismo, consubstanciado em uma série de conferências da Organização das Nações Unidas (ONU), iniciada nos anos 90 do século passado. A respeito desse assunto, julgue (C ou E) os itens subsequentes.

09.025 Malgrado o importante avanço do tratamento multilateral de temas como meio ambiente e direitos humanos, o multilateralismo fracassou no plano econômico, devido à não observância de boa parte das decisões do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio bem como à paralisação da Rodada de Doha e à crise financeira global que se instalou ao final do século XX.

09.026 (CACD/IRBr 2011 – Cespe/Cebraspe) Assinale a opção correta a respeito da atuação diplomática brasileira na condução de contenciosos internacionais, em particular no que concerne às controvérsias no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

A) A cláusula que dispõe sobre a nação mais favorecida, avanço introduzido na transição do Acordo Geral de Tarifas e Comércio para a OMC, constitui um dos princípios diretores do sistema multilateral de comércio.

B) Os relatórios dos painéis, com poder de decisão arbitral, são, além de irrecorríveis, compulsórios a todos os Estados-membros da OMC.

C) No caso das aeronaves regionais, que envolveu a Empresa Brasileira de Aeronáutica e a empresa canadense Bombardier, as partes não exerceram o direito de retaliação que lhes foi garantido pela OMC.



D) Ainda debutante na máxima instância do sistema multilateral de comércio, a China, apesar de sua atuação agressiva na busca de novos mercados e de inserção internacional, ainda não participou de nenhum caso no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.

E) O consenso invertido, regra adotada na instauração da OMC, favoreceu, não obstante seus propósitos de legalidade, a prevalência de decisões políticas sobre decisões jurídicas.

(CACD/IRBr 2013 – Cespe/Cebraspe) Acerca das teorias de comércio internacional e do sistema multilateral de comércio, julgue (C ou E) os itens a seguir.

09.027 A salvaguarda, e não uma medida antidumping, é aplicada contra as importações originárias de todos os países envolvidos na transação.

09.028 Não existem regras multilaterais aplicáveis a investimentos.

09.029 Acordos comerciais regionais são incompatíveis com as normas multilaterais, a menos que a liberalização neles prevista abranja a totalidade do universo tarifário.

(CACD/IRBr 2014 – Cespe/Cebraspe) Com relação à evolução da política externa brasileira desde 1945 e suas principais linhas de ação, julgue (C ou E) o próximo item.

09.030 Em articulação com outros países em desenvolvimento, o Brasil favorece um tipo de multilateralismo econômico em que, devido à sua presença majoritária, os países em desenvolvimento, pela maioria dos votos, logram obter seus objetivos comuns, como foi o caso dos contenciosos da gasolina contra a UE e do algodão contra o NAFTA, no âmbito da OMC.

(CACD/IRBr 2014 – Cespe/Cebraspe) Com relação a instituições e mecanismos destinados a regular e facilitar o comércio internacional, julgue (C ou E) os itens seguintes.

09.031 Um dos objetivos da Rodada de Desenvolvimento de Doha, primeira a tratar de negociações multilaterais no âmbito da OMC, é assegurar tratamento especial e diferenciado aos países emergentes (BRICS). O Brasil e os demais latino-americanos enfatizam as negociações de comércio de serviços e as questões relacionadas à propriedade intelectual.

09.032 Resultante das pressões de países com menor nível de desenvolvimento, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), estabelecida em 1964, é um órgão das Nações Unidas que, entre outras funções, atua no sentido de disciplinar práticas empresariais tidas como restritivas.



09.033 O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) passou a vigorar depois da Segunda Guerra Mundial, diante do fracasso no estabelecimento da OIC, não se constituindo, entretanto, como organismo formal até a criação da OMC.

09.034 A Rodada Uruguai produziu o primeiro acordo multilateral voltado para o comércio internacional de produtos agrícolas. No tocante ao acesso aos mercados, tarifas foram convertidas em cotas, e, em relação ao apoio doméstico, buscou-se reduzir subsídios, que elevam os preços internacionais.

(CACD/IRBr 2014 – Cespe/Cebraspe) Acerca da Rodada Doha e do padrão-ouro, julgue (C ou E) os itens subsequentes.

09.035 Na Rodada de Desenvolvimento de Doha de 2001, os ministros das relações exteriores e de comércio dos diferentes países buscaram a liberalização comercial e o crescimento econômico, com especial atenção às necessidades dos países em desenvolvimento.

09.036 No século XIX, o padrão-ouro internacional manteve as taxas de câmbio em faixa determinada pelos custos de transporte, o que impediu movimentos persistentes das taxas de câmbio.

(CACD/IRBr 2015 – Cespe/Cebraspe) À luz dos termos do Memorando de Entendimento relativo ao Contencioso do Algodão celebrado entre os governos do Brasil e dos EUA em outubro de 2014, em Washington, julgue (C ou E) os itens subsecutivos.

09.037 Além de limitar em dezoito meses o prazo máximo de empréstimos no tocante ao subsídio GSM-102 e estipular uma compensação anual no valor de 300 milhões de dólares, o referido memorando prevê que os recursos transferidos ao Instituto Brasileiro do Algodão podem ser destinados a projetos de cooperação com a África Subsaariana, o Haiti e os países-membros do MERCOSUL.

09.038 O tempo de tramitação da disputa entre o Brasil e os EUA na OMC foi de dois anos e seis meses, desde a formalização do pedido de consultas sobre o assunto, em setembro de 2002, até a circulação, em março de 2005, do relatório sobre o recurso impetrado pelo governo norte-americano.

09.039 O referido memorando foi o segundo instrumento do gênero formalizado entre os dois governos sobre o tema, tendo o primeiro Memorando de Entendimento sido formalizado em 2010, com previsão de pagamento de indenização compensatória de 147 milhões de dólares para um fundo que depois viria a constituir o Instituto Brasileiro do Algodão.

09.040 O memorando em tela foi celebrado alguns meses após a adoção, pelo Congresso norte-americano, de nova legislação agrícola, que não mais previa subsídios ao setor de algodão.



(CACD/IRBr 2015 – Cespe/Cebraspe) Em prol da preeminência do direito na ordem internacional e da solução pacífica de conflitos, o moderno fenômeno da multiplicidade de tribunais internacionais abrange as mais diversas e sofisticadas áreas. Ao alastrar a jurisdição internacional, o fenômeno pode, no entanto, resultar em conflitos interjurisdicionais, não desejáveis sob o prisma da segurança jurídica. Considerando a moderna atuação de tribunais internacionais, julgue (C ou E) o item que se segue.

09.041 A cláusula facultativa de jurisdição obrigatória aplica-se tão somente em relação à jurisdição da Corte Internacional de Justiça, não tendo aplicação no sistema de solução de controvérsias da OMC.

(CACD/IRBr 2015 – Cespe/Cebraspe) Considerando que a Rodada Doha, no Catar, lançada em novembro de 2001, propôs um compromisso em prol da liberalização comercial e do crescimento econômico, com especial atenção aos países em desenvolvimento, julgue (C ou E) os próximos itens.

09.042 O Brasil tem defendido o acesso aos mercados mediante a imposição e majoração de tarifas.

09.043 O Brasil e vários países em desenvolvimento deram ênfase às negociações relativas aos produtos agrícolas, dada a concentração desses produtos em suas pautas de exportação.

09.044 Nas Rodadas do antigo GATT, avanços mais significativos ocorreram em relação a produtos manufaturados, em comparação com os modestos resultados na liberalização do setor agrícola, para o qual não se logrou, de modo geral, a eliminação das barreiras às importações.

09.045 Entre as principais distorções que caracterizam o comércio agrícola, destacam-se os subsídios às importações e o aumento da taxa da produção interna.

(CACD/IRBr 2017 – Cespe/Cebraspe) O Brasil, no contexto das chamadas “nações periféricas”, foi um dos países que mais participou do sistema internacional no último século e meio de surgimento, consolidação e expansão dos organismos econômicos multilaterais.

Paulo Roberto Almeida. Relações internacionais e política externa do Brasil. Rio de Janeiro: LTC, 2012, p. 213.

Tendo o fragmento de texto anterior como referência inicial, julgue (C ou E) o próximo item, a respeito da atuação do Brasil no âmbito do multilateralismo econômico, financeiro e político.

09.046 Tanto as sessões constitutivas do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (1947) quanto a Conferência de Comércio e Emprego das Nações Unidas (1947-1948) contaram com a participação de representantes do Brasil.



(CACD/IRBr 2018 – Cespe/Cebraspe) Considerando que a inserção internacional do Brasil tem na atuação em foros multilaterais instrumento privilegiado para o tratamento dos principais temas da agenda global nas mais diferentes áreas, julgue (C ou E) o item subsequente, relativo a esse tema.

09.047 O estancamento da Rodada de Doha paralisou as negociações sobre temas comerciais no âmbito da Organização Mundial do Comércio, arrefecendo a implementação de decisões alcançadas nas últimas conferências ministeriais e a atividade do Órgão de Solução de Controvérsias. Em razão disso, fortalecem-se negociações bilaterais e regionais, incorporando disciplinas comerciais não alcançadas pela normativa multilateral, tendência da qual o Brasil está dissociado.

(CACD/IRBr 2018 – Cespe/Cebraspe) Julgue (C ou E) os próximos itens, à luz dos acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da jurisprudência de seu Órgão de Apelação.

09.048 Os membros da OMC são livres para adotar, em suas legislações nacionais, níveis de proteção de direitos de propriedade intelectual mais elevados que aqueles requeridos pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), desde que tal proteção não contrarie os dispositivos desse mesmo Acordo.

 **09.049** Conforme o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias da OMC, são classificados como subsídios proibidos apenas aqueles vinculados a desempenho exportador e ao uso preferencial de produtos nacionais em detrimento de produtos estrangeiros.

 **09.050** No contencioso Brasil-Pneus, o Órgão de Apelação da OMC concluiu que, à luz das disposições do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), a proibição de importação de pneus reformados era necessária à proteção da saúde pública e do meio ambiente no Brasil, mas que, para ser mantida, o Brasil deveria assegurar a efetiva cessação das importações de pneus usados e reformados de todas as origens, inclusive dos países do MERCOSUL.

 **09.051** O Entendimento de Solução de Controvérsias determina que a suspensão de concessões (retaliação) ocorra no mesmo setor da violação questionada, sendo proibida a chamada retaliação cruzada.

(CACD/IRBr 2019 – IADES) O Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) encontra-se em uma crise sem precedentes. Em razão da não nomeação de novos membros para o Órgão de Apelação desde 2017, esse órgão contará com apenas um integrante ao final de 2019 e não terá como julgar novas apelações trazidas pelos membros da organização. A respeito da solução de controvérsias no âmbito da OMC, julgue (C ou E) os itens a seguir.



09.052 Os membros da OMC só podem solucionar as respectivas controvérsias comerciais por meio da adjudicação de disputas por painéis e pelo Órgão de Apelação.

09.053 O multilateralismo é uma característica do sistema de solução de controvérsias e está presente, por exemplo, no monitoramento da implementação das decisões do Órgão de Solução de Controvérsias.

09.054 Contrariamente ao que existia no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), o sistema de solução de controvérsias da OMC é um sistema único e integrado, que se aplica a todos os acordos da organização. Apesar desse fato, há regras e procedimentos especiais ou adicionais sobre a solução de controvérsias existentes em certos acordos da OMC, que são destinados a lidar com as particularidades da solução de controvérsias relacionadas às obrigações desses acordos.

09.055 Atores não governamentais não participam da solução de controvérsias na OMC, pois não podem ser parte nas disputas.

(CACD/IRBr 2020 – IADES) Em 2020, a Organização Mundial de Comércio (OMC) completou 25 anos de existência. Criada pelo Acordo de Marraqueche, a partir da bem-sucedida conclusão da Rodada Uruguai do antigo GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), a OMC atua no monitoramento das práticas comerciais de seus Estados-membros, como foro permanente de negociações comerciais e como instância para a solução de controvérsias. Mais de duas décadas desde a sua criação, a OMC enfrenta críticas por não ter sido capaz de propiciar desfecho favorável para negociações comerciais de grande envergadura, como a Rodada Doha, lançada em 2001. Ademais, seu Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) passa por crise e tem apresentado seu funcionamento prejudicado pela falta de consenso para a aprovação de novos juízes para o seu órgão de apelação.

De acordo com a OMC e com a atuação do Brasil na organização, julgue (C ou E) os itens a seguir.



09.056 O Brasil tem-se mostrado reticente a negociações que visem à reforma e à atualização das regras da OMC, com a introdução de novos temas, não cobertos pelo mandato negociador da Rodada Doha. Ademais, opõe-se ao lançamento de iniciativas plurilaterais no âmbito da OMC, por considerar que tais acordos enfraquecem o caráter multilateral da organização. Nos últimos anos, tem-se notabilizado, ainda, como defensor da retomada integral do mandato negociador da Rodada Doha, que colocava a agricultura no centro das negociações.

09.057 Regras mais rígidas para limitar subsídios agrícolas na modalidade de apoio interno e a proibição dos subsídios à exportação de produtos agrícolas faziam parte dos objetivos centrais do Brasil desde o início das negociações da Rodada Doha. Apesar da não conclusão da rodada em sua integralidade, alguns temas da negociação avançaram, sendo objeto de acordos específicos. Entre esses temas, figura a proibição de subsídios à exportação de produtos agrícolas, alcançado na X Conferência Ministerial da OMC, em Nairóbi, em 2015.



09.058 Em razão de o comércio exterior ter impacto relativamente pequeno para a economia brasileira, disputas comerciais no âmbito do Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC não constituem prioridade para a atuação do Brasil na organização. Sendo assim, o OSC em pouco contribuiu para a resolução de disputas comerciais de impacto financeiro relevante para o setor privado brasileiro.



09.059 O Brasil foi um dos principais patrocinadores da Declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública, adotada em 2001, que estabeleceu regras mais flexíveis para que países em desenvolvimento pudessem ter maior acesso a medicamentos.

(CACD/IRBr 2022 – IADES) O Brasil atua em uma ampla agenda de negociações econômicas internacionais, tanto no âmbito bilateral quanto no multilateral. Considerando a trajetória da posição do Brasil nas negociações internacionais no que se refere a investimentos, julgue (C ou E) os itens a seguir.

09.060 Durante a Conferência Ministerial de Cingapura em 1996, foram iniciadas, na Organização Mundial do Comércio (OMC), discussões a respeito dos chamados “Temas de Cingapura” (investimentos, políticas de concorrência, transparência em compras públicas e facilitação de comércio). Na ocasião, o Brasil apoiou a proposta canadense de discussão do tema dos investimentos no âmbito da OMC e foi criado um grupo de trabalho específico concernente ao assunto.

(CACD/IRBr 2022 – IADES) Desde o lançamento da Rodada Doha em 2001, o Brasil tem participado ativamente das negociações comerciais multilaterais na Organização Mundial do Comércio (OMC). Acerca da posição brasileira nas negociações na OMC, julgue (C ou E) os itens a seguir.



09.061 Na reunião miniministerial de Genebra, em julho de 2008, a coalizão G-20, liderada pelo Brasil, mantendo trajetória de atuação conjunta nas negociações agrícolas, iniciada na Conferência Ministerial de Cancún, em setembro de 2003, apresentou proposta no tema de acesso a mercados dos países em desenvolvimento, que incluía a abertura dos mercados da Índia e da China.

09.062 Em 2009, o Brasil exortou os membros da OMC a analisarem a questão da relação entre câmbio e comércio internacional. Para isso, defendeu a retomada do Grupo de Trabalho sobre Comércio, Dívida e Finanças (GTCDF), criado em 2001, no âmbito da Rodada Doha.



09.063 A posição brasileira na Conferência Ministerial de Bali, em 2003, foi favorável à inclusão do tema de facilitação ao comércio no pacote de resultados antecipados da Rodada Doha.

09.064 As negociações que ocorrem, desde 2008, no âmbito da Iniciativa da Declaração Conjunta sobre Comércio Eletrônico (*Joint Statement Initiative* – JSI) têm permitido ao Brasil vincular concessões acerca do comércio eletrônico à ampliação de compromissos dos Estados Unidos



da América e da União Europeia no tema dos subsídios às exportações agrícolas.

(CACD/IRBr 2022 – IADES) Considerando as normas e os procedimentos acordados no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Mercosul, assim como a jurisprudência dos respectivos mecanismos de solução de controvérsias, julgue (C ou E) os itens a seguir.

09.065 O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS, na sigla em inglês) impede o licenciamento compulsório de patentes farmacêuticas (“quebra de patentes”).

09.066 Opiniões consultivas são solicitações que Estados-partes podem dirigir ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. De igual maneira, o Órgão de Apelação da OMC possui competência para apreciar opiniões consultivas a ele encaminhadas por Estados-membros dessa organização.

09.067 O Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no Mercosul permite que uma decisão adotada por órgão de solução de controvérsias do Mercosul seja objeto de recurso ao Órgão de Apelação da OMC.

09.068 Conforme a jurisprudência dos mecanismos de solução de controvérsias da OMC, a exceção de segurança do art. XXI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) não é “autodeterminável”. Em consequência, a invocação dessa exceção por um estado-membro em uma disputa não retira a jurisdição dos órgãos de solução de controvérsias para avaliar se estão atendidas as condições estabelecidas por aquele artigo.

(CACD/IRBr 2022 – IADES) Quanto ao papel da inovação no crescimento econômico, julgue (C ou E) os itens a seguir.

09.069 Patentes servem como um incentivo para empresas investirem em pesquisa e desenvolvimento (P&D). A relevância desse estímulo mostra-se por meio do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, que estabelece padrões mínimos para as leis de patentes entre os países-membros da Organização Mundial do Comércio (OMC).

(CACD/IRBr 2025 – Cebraspe) As relações internacionais devem ser consideradas em um mundo de estruturas globais e de mudanças econômicas, políticas e sociais, e, nesse contexto, a política externa brasileira está constantemente frente a desafios globais e regionais. A esse respeito, julgue os itens subsequentes.

09.070 Desde a pandemia de covid-19, especialmente nas economias mais ricas, políticas nacionais ou regionais têm sido muitas vezes justificadas pela necessidade de descarbonização e de digitalização,



assim como pela necessidade de incentivo à produção interna de bens estratégicos para a segurança nacional e a resiliência das cadeias produtivas. o que tem intensificado a corrida tecnológica e pela competitividade global por meio de subsídios, barreiras à exportação e importação, fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), compras públicas e créditos fiscais e tributários, além de margens de preferência e percentuais mínimos de conteúdo local, em um claro exemplo de como políticas industriais nacionais ou regionais podem impactar a política internacional.

09.071 A chamada Lei de Reciprocidade Econômica, de iniciativa parlamentar e recentemente sancionada pelo presidente da República, autoriza a reação, em novos moldes, do Brasil, ao fixar critérios para a suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações em direitos de propriedade intelectual como resposta a ações unilaterais que, tomadas por países ou blocos econômicos, impactem negativamente a competitividade internacional brasileira.

Questões de outras provas e concursos

09.501 (MDIC 2002 – ESAF) Sobre a Organização Mundial do Comércio (OMC), é correto afirmar que:

- A) ela é uma organização internacional vinculada ao sistema das Nações Unidas.
- B) se trata de organização não governamental que tem entre suas atribuições prestar assessoria ao Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU) para assuntos de comércio internacional.
- C) todos os países-membros da ONU são, *ipso facto*, membros da OMC.
- D) ela não tem personalidade jurídica de direito internacional.
- E) qualquer de seus membros poderá dela se retirar, após o transcurso de seis meses da comunicação, para esse fim, endereçada ao diretor-geral da Organização.

09.502 (MDIC 2002 – ESAF) O artigo 3 (2) do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) dispõe que: “O sistema de solução de controvérsias da OMC é elemento essencial para trazer segurança e previsibilidade ao sistema multilateral de comércio. Os Membros reconhecem que esse sistema é útil para preservar direitos e obrigações dos Membros dentro dos parâmetros dos acordos abrangidos e para esclarecer as disposições vigentes dos referidos acordos em conformidade com as normas correntes de interpretação do direito internacional público. As recomendações e decisões do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) não poderão promover o aumento ou a diminuição dos direitos e obrigações definidos nos acordos abrangidos” (ênfase acrescida). Isso posto, indique a opção certa.



- A) Apesar de não ter competência para estabelecer grupos especiais (“*panels*”), cabe ao OSC supervisionar a aplicação das decisões e recomendações.
- B) Entre as chamadas “normas correntes de interpretação do direito internacional público”, é válido considerar a Convenção de Viena sobre direito dos tratados celebrada em 1969.
- C) Tendo em conta que o sistema de solução de controvérsias visa, entre outras coisas, segurança, deve-se admitir solução mutuamente aceitável para as partes em litígio ainda que ela esteja em desconformidade com os acordos abrangidos.
- D) Levando em consideração o elemento “previsibilidade”, as consultas serão sempre públicas e deverão anteceder eventual recurso a outras medidas estipuladas no Entendimento.
- E) Estabelecido um grupo especial (“*panel*”), as partes envolvidas na controvérsia não mais poderão se valer de outros procedimentos (*bons offices*, conciliação e mediação) para a solução da pendência.

09.503 (MDIC 2002 – ESAF) Salvaguardas são medidas de defesa comercial que objetivam:

- A) impedir danos aos setores produtivos nacionais causados pela prática de *dumping*.
- B) compensar prejuízos causados à indústria nacional por importações de produtos que tenham recebido subsídios no país exportador.
- C) retaliar países que imponham restrições tarifárias e não tarifárias ao acesso a seus mercados.
- D) fornecer proteção temporária à indústria doméstica, em razão de prejuízos graves ou de ameaça de prejuízo grave decorrentes do aumento da quantidade de importações.
- E) suspender eventuais benefícios fiscais que usufruam produtos importados com o propósito de proteger a indústria doméstica.

09.504 (MDIC 2002 – ESAF) Entre as inovações introduzidas no Sistema Multilateral de Comércio ao final da Rodada Uruguai, esteve a criação de um Entendimento sobre as Regras e Procedimentos que Governam a Solução de Controvérsias, conhecido como o Anexo 2 ao Acordo da Organização Mundial do Comércio. A seu respeito, é correto afirmar:

- A) o sistema de Solução de Controvérsias é considerado um elemento central na provisão de segurança e previsibilidade ao sistema multilateral de comércio, uma vez que contribui para assegurar direitos e obrigações, nos termos dos acordos firmados pelos países membros da OMC.
- B) seu objetivo principal é esclarecer os benefícios das regras do livre comércio, com vistas a aplicá-las a agentes privados presentes em países em



desenvolvimento que recebam os benefícios do Sistema Geral de Preferências.

C) uma vez que os especialistas chamados a integrar os painéis destinados a solucionar controvérsias comerciais precisam ser nacionais dos estados envolvidos nas controvérsias, e aprovados pelos respectivos governos, prevalecem, no relatório dos painéis, soluções que ilustram o poder relativo de cada estado envolvido.

D) a inclusão do princípio do *single undertaking* obriga os países envolvidos nas controvérsias comerciais a, uma vez parte de um processo de solução de controvérsias, aceitar integralmente as decisões dos painéis, sob pena de serem punidos pelo Órgão de Apelação da OMC.

E) o Órgão de Apelação recebe as queixas dos estados-parte em relação a relatórios de painéis, devendo basear nos antecedentes reconhecidos pelo Comitê de Jurisprudência do GATT qualquer decisão que reverta decisões sugeridas nos relatórios dos painéis.

09.505 (MDIC 2002 – ESAF) Entre os acordos de que são parte os membros da Organização Mundial do Comércio, está o Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (Acordo SPS), a respeito do qual se pode afirmar o seguinte:

A) exceto nos casos em que o Acordo SPS dispõe especificamente, o processo de solução de controvérsias a ser adotado, as consultas e soluções de controvérsias sobre suas matérias devem seguir as provisões do GATT 1994 sobre a solução de controvérsias comerciais.

B) por tratar-se de um acordo específico, a exemplo do que ocorre com o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, as medidas pertinentes ao disposto no Acordo SPS não precisam ser compatíveis com o que dispõe o GATT sobre os mesmos temas.

C) o Acordo SPS deu origem a um Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, cujos principais objetivos são constituir um fórum de debates e desempenhar as funções necessárias a implementar o que dispõe o Acordo. Para tanto, conforme a matéria, o Comitê poderá decidir por maioria simples ou qualificada.

D) os governos dos países membros podem aplicar as medidas que julgarem pertinentes para proteger a vida de seus habitantes, não carecendo demonstrar a base científica que as sustente.

E) em contraste com outros entendimentos alcançados na Rodada Uruguai, o Acordo SPS não concedeu aos países menos desenvolvidos a faculdade de implementar seus dispositivos em um período mais longo do que o que se estabeleceu para os países desenvolvidos.

09.506 (MDIC 2002 – ESAF) O Sistema Geral de Preferências (SGP) consiste em um conjunto de regras que oferece aos países em desenvolvimento condições preferenciais de acesso aos mercados de países desenvolvidos. A seu respeito, é correto afirmar que:



A) entre as exigências feitas pelos países outorgantes com que devem cumprir os países beneficiários do SGP estão: i) que o produto seja transportado diretamente do país beneficiário exportador para o país outorgante importador; e ii) que se apresente à alfândega do país outorgante um certificado de origem específico, em conformidade com as regras de origem estabelecidas pelos países outorgantes.

B) entre as exigências feitas pelos países outorgantes com que devem cumprir os países beneficiários do SGP estão: i) que o produto seja originário do país beneficiário exportador; e ii) que o produto seja transportado diretamente do país beneficiário exportador para o país outorgante importador por transportador com bandeira deste ou de outro país outorgante do SGP

C) os países outorgantes beneficiam com a redução total ou parcial do imposto de importação produtos industriais que constem em suas listas positivas ou que não estejam expressamente mencionados em suas listas negativas, não havendo concessões relativas a produtos agrícolas.

D) entre as exigências feitas pelos países outorgantes com que devem cumprir os países beneficiários do SGP estão: i) que o produto seja originário do país beneficiário exportador; e ii) que o produto tenha alguma vez constado nas listas de mercadorias com direito aos benefícios do SGP publicadas pelos países outorgantes desde a vigência do SGP.

E) os países outorgantes beneficiam com a redução total ou parcial do imposto de importação produtos industriais que constem em suas listas positivas, visto que o objetivo principal do SGP consiste em fomentar a industrialização das economias menos desenvolvidas.

(Senado Federal 2002 – Cespe/Cebraspe) O diretor-gerente do FMI, Horst Köhler, disse ontem que os países ricos devem abrir seus mercados e acabar aos poucos com os subsídios que dão, hoje, aos seus agricultores e à sua indústria, se quiserem, de fato, levar a sério a redução da pobreza nas nações em desenvolvimento. Por sua vez, James Wolfensohn, o presidente do Banco Mundial (BIRD), voltou a insistir que os países ricos não podem mais virar as costas aos mais pobres. Segundo ele, os atentados terroristas de 11 de setembro passado tornaram isso ainda mais evidente.

José Meirelles Passos. FMI e BIRD querem combate à pobreza. In: O Globo, 15/1/2002, p. 27 (com adaptações).

A partir das declarações contidas na matéria jornalística acima, colhidas na abertura da Conferência Internacional sobre Estratégias de Combate à Pobreza, em Washington, julgue os itens que se seguem.

09.507 As declarações dos dois dirigentes, recuperando o discurso prevalecente na década de 80 e em parte dos anos 90 do século passado, opõem-se ao novo viés interpretativo da realidade econômica mundial que importantes técnicos de organismos internacionais têm expressado nos últimos anos.

09.508 Quando Köhler fala da necessidade de serem abolidos subsídios por parte dos países ricos, por certo está se referindo, por



exemplo, às medidas que EUA e União Europeia insistem em praticar, particularmente protegendo os interesses de seus setores agrícolas.

09.509 Quando a principal autoridade do BIRD cita o 11/9/2001 como evidência de que os países ricos não podem mais continuar dando as costas para os pobres, deve estar levando em consideração que a manutenção de um quadro de pobreza gera consequências graves – como desespero, alienação e violência – e potencialmente perigosas para a segurança global.

09.510 Enquanto EUA e União Europeia são acusados de práticas protecionistas, que atingem frontalmente as economias emergentes, o Japão distingue-se por fazer exatamente o contrário, ou seja, levar ao extremo a crença em uma economia essencialmente liberal, o que se traduz pela não aceitação de medidas cerceadoras do livre comércio.

09.511 Parceiro privilegiado nas relações comerciais com os EUA, o Brasil conseguiu, no governo Fernando Henrique Cardoso, fazer prevalecer seus interesses em relação à abertura do mercado norte-americano aos seus produtos, em especial suco de laranja, calçados e aço.

(Senado Federal 2002 – Cespe/Cebraspe, adaptada) A criação da OMC, ao término da Rodada Uruguai do antigo GATT, em 1995, constituiu um notável avanço para o incremento do comércio mundial a partir da fixação de normas para a resolução de pendências e correção de desequilíbrios no intercâmbio entre as nações. Nem sempre as decisões da OMC agradam às partes, mas são acatadas em razão do respeito que ela granjeou. Infelizmente, os EUA, a maior economia mundial, não se têm comportado como se fossem parte do sistema da OMC. Pelas atitudes tomadas, tem-se a impressão de que os EUA creem ser o próprio sistema.

Gazeta Mercantil, 15/1/2002, p. 2 (com adaptações).

Tendo por referência o texto acima, julgue os itens que se seguem, concernentes ao panorama mundial do comércio contemporâneo.

09.512 A OMC caracteriza-se por ser uma espécie de instância reguladora do comércio mundial, elaborando normas a serem seguidas pelos países que a integram e julgando os casos de litígio entre eles; o Brasil foi protagonista de algumas dessas ações, inclusive em relação a divergências com os EUA.

09.513 No fim dos anos 1990, adquiriu repercussão o contencioso entre o Brasil e o Canadá em torno da acirrada disputa pelo mercado aeronáutico, com os dois países acusando-se de oferecerem subsídios ilegais às suas grandes empresas no setor, a EMBRAER e a Bombardier; a decisão da OMC foi integralmente favorável aos canadenses.

09.514 Uma das maiores críticas que se fazem atualmente aos EUA, em relação ao comércio internacional, diz respeito à insistência de Washington de manter em vigor uma legislação antidumping, de 1916, que permite a tribunais estaduais impor restrições unilaterais à importação sempre que um setor da economia norte-americana se sinta prejudicado pela concorrência externa.



09.515 Apesar das cobranças da OMC, os EUA relutam em abandonar seu protecionismo; em represália, Japão e União Europeia acabam de solicitar oficialmente ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC permissão para adotar uma legislação antidumping semelhante à norte-americana, o que agregaria maiores dificuldades à penetração nos mercados mais desenvolvidos de produtos oriundos dos países em desenvolvimento.

09.516 (AFRF/RFB 2003 – ESAF) Sobre a prática do dumping no comércio internacional, é correto afirmar-se que:

A) é considerada prática desleal de comércio e define-se como a determinação do preço de exportação de uma mercadoria com base nas diferenças entre os custos de produção nos mercados de origem e de destino.

B) é admissível na normativa da Organização Mundial do Comércio desde que devidamente mensurado em sua magnitude e impacto sobre os fluxos de comércio e sempre que almeje a conquista de mercados onde não há condições equitativas de concorrência.

C) é incongruente com a normativa da Organização Mundial do Comércio na medida em que define a formação do preço de um bem exportável em patamares inferiores aos custos de produção desse mesmo bem nos mercados a que se destina.

D) é prática de formação de preços que, caso implique o deslocamento de competidores em mercados de exportação, passa a ser considerada desleal, consistindo na concessão de subsídios à produção e à exportação com vistas a elevar a competitividade preço de um bem exportado.

E) representa medida considerada distorcida das condições de competição, consistindo na fixação de um preço de exportação para um determinado bem menor que aquele praticado no mercado em que este mesmo bem é produzido.

09.517 (AFRF/RFB 2003 – ESAF) No marco da cooperação para o desenvolvimento, os países industrializados estabeleceram o Sistema Geral de Preferências (SGP), almejando facilitar o comércio com os países em desenvolvimento. O SGP consiste em:

A) suspensão de tributos, em caráter definitivo, para importações de matérias-primas e manufaturas procedentes de países em desenvolvimento.

B) negociações que objetivam concessões mútuas de preferências tarifárias para os produtos menos competitivos e que são tornadas permanentes uma vez definidas.

C) concessões tarifárias, outorgadas em base de não reciprocidade, para exportações de manufaturas originárias e procedentes de países em desenvolvimento, segundo quantidades, condições de preços e períodos pré-determinados.



D) sistema de cotas e preços que beneficiam as importações de países em desenvolvimento e que é negociado no âmbito do Acordo Geral de Comércio e Tarifas (GATT).

E) concessões tarifárias condicionais estendidas somente aos países de menor desenvolvimento econômico relativo e que abrangem as exportações de matérias-primas e demais produtos primários deles procedentes.

09.518 (AFRF/RFB 2003 – ESAF, adaptada) No presente, os membros da Organização Mundial do Comércio totalizam mais de 140, o que, ademais da extensão de sua agenda comercial, torna muito complexas as rodadas de negociações multilaterais conduzidas em seu âmbito. Em tais rodadas, as decisões são tomadas por:

- A) maioria simples
- B) maioria qualificada
- C) consenso
- D) *single undertaking*
- E) voto de liderança

09.519 (AFRF/RFB 2003 – ESAF) Lançada em novembro de 2001, em Conferência Ministerial celebrada em Doha, Qatar, a atual rodada de negociações multilaterais da Organização Mundial do Comércio foi batizada de Rodada do Desenvolvimento. No tocante ao desenvolvimento, o objetivo de tais negociações é:

- A) promover condições para a participação dos países em desenvolvimento no crescimento do comércio internacional em níveis compatíveis com suas necessidades de desenvolvimento econômico.
- B) definir formas de corrigir e compensar os países em desenvolvimento pela deterioração dos termos de intercâmbio e promover estratégias de industrialização de suas economias.
- C) abolir as restrições e práticas desleais de comércio que obstaculizam o acesso das exportações agrícolas dos países em desenvolvimento aos mercados norte-americano, japonês e europeu em particular.
- D) estabelecer cotas e preferências para as exportações de manufaturas dos países em desenvolvimento, particularmente nos setores em que são menos competitivos internacionalmente.
- E) definir mecanismos para a progressiva eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias que restringem as exportações dos países em desenvolvimento no primeiro mundo.

09.520 (AFRF/RFB 2003 – ESAF) Com o surgimento do Acordo Geral de Comércio e Tarifas (GATT), iniciou-se um movimento de progressiva liberalização das trocas comerciais em escala global; ainda, após



mais de cinco décadas, o protecionismo subsiste e apresenta-se sob novas roupagens. São exemplos de formas contemporâneas de protecionismo observadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC):

- A) restrições ao investimento e cláusulas sociais nos acordos de integração.
- B) o recurso abusivo a medidas antidumping e à concessão de subsídios à produção e à exportação.
- C) a adoção de quotas e outras restrições de natureza quantitativa.
- D) arranjos preferenciais bilaterais e acordos regionais de integração.
- E) direitos compensatórios e regras sobre direitos de propriedade intelectual.

09.521 (AFRF/RFB 2003 – ESAF) A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) é a instância dedicada ao tratamento de questões afetas à participação e perspectivas dos países em desenvolvimento no comércio internacional. Sua agenda, no tocante ao comércio internacional, envolve temas como:

- A) sugestão de estratégias de abertura comercial e para a implementação do sistema de regras comerciais definido multilateralmente.
- B) identificação de instrumentos de política comercial em apoio aos esforços de desenvolvimento no contexto de globalização econômica, apoio técnico para permitir participação efetiva em negociações comerciais internacionais e para a superação de entraves à plena inserção no comércio internacional.
- C) geração de propostas e mecanismos alternativos para a resolução de disputas comerciais e para a construção de esquemas preferenciais entre países em desenvolvimento.
- D) identificação, junto aos países industrializados, de formas de cooperação para o desenvolvimento, de transferência de tecnologias e atração de investimentos.
- E) implementação de medidas de investimentos relacionadas ao comércio, de compromissos sociais e ambientais no marco de acordos comerciais firmados entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento.

09.522 (AFRF/RFB 2003 – ESAF) No presente, o sistema multilateral de comércio está conformado pelo(a)

- A) Acordo de Livre Comércio das Américas (ALCA) e pela União Europeia.
- B) Acordo Geral de Comércio e Tarifas (GATT), celebrado no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).
- C) Sistema Geral de Preferências.
- D) Organização Internacional do Comércio (OIC).

E) Organização Mundial de Comércio, tendo como pilar o Acordo Geral de Comércio e Tarifas (GATT), tal como revisto em 1994.

09.523 (Codevasf 2003 – FEC) A regulamentação internacional do comércio tem como consequência a:

- A) perda de soberania dos Estados nas suas relações externas;
- B) impossibilidade de os Estados legislarem em matéria comercial;
- C) diminuição da soberania dos Estados de agir unilateralmente nos fluxos internacionais de comércio;
- D) criação de uma entidade supranacional, com poderes para impor sanções aos Estados;
- E) substituição dos órgãos nacionais pela Organização Mundial do Comércio.

09.524 (Codevasf 2003 – FEC) Nos termos do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias da OMC, constitui um subsídio permitido aquele que:

- A) visa a garantir a concorrência do produto no mercado internacional;
- B) está vinculado ao desempenho exportador, desde que não seja específico a um setor;
- C) está condicionado ao uso preferencial de produtos nacionais em detrimento de produtos estrangeiros, desde que não seja específico;
- D) visa a assistir determinada região no interior do Estado, com o objetivo de eliminar ou reduzir desigualdades regionais;
- E) visa a promover o desenvolvimento de uma indústria sensível.

09.525 (Codevasf 2003 – FEC) Com a criação da Organização Mundial do Comércio as novas matérias que foram introduzidas no sistema multilateral de comércio foram:

- A) pesquisa tecnológica e corrupção;
- B) unificação monetária e harmonização tributária;
- C) dumping social e proteção do meio ambiente;
- D) concorrência internacional e investimentos estrangeiros;
- E) prestação de serviços e propriedade intelectual.

09.526 (Codevasf 2003 – FEC) Pode-se dizer que algumas das inovações inseridas no mecanismo de solução de controvérsias da OMC, em comparação ao antigo mecanismo do GATT, foram:

- A) a possibilidade de adotar medidas de retaliação e a regra do consenso negativo em várias etapas do procedimento;

- B) a regra do consenso negativo em várias etapas do procedimento e a possibilidade de apelação;
- C) a participação de terceiras partes interessadas e a possibilidade de apelação;
- D) a criação de um “painel” especializado e o pagamento de uma indenização para os Membros prejudicados;
- E) a possibilidade de expulsar o Membro que não cumprir com suas obrigações e a fixação de prazos mais definidos para as diferentes fases do procedimento.

(ANVISA 2004 – Cespe/Cebraspe) Julgue o item seguinte.

09.527 Apesar de não ter obtido qualquer vitória em suas demandas junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), a diplomacia brasileira não se cansa de reiterar sua confiança nesse organismo multilateral, que desempenha papel de relevo na fixação das normas comerciais a serem seguidas por seus integrantes.

(ANVISA 2004 – Cespe/Cebraspe) A OMC se baseia em princípios de comércio internacional, desenvolvidos ao longo dos anos e consolidados em acordos comerciais estabelecidos em oito rodadas de negociações multilaterais no âmbito do GATT, das quais a mais abrangente foi a oitava, a chamada Rodada Uruguai, iniciada em 1986 e finalizada em 1993.

A Rodada Uruguai representou a emergência de um novo paradigma de agenda negociadora, com a incorporação de negociações de políticas à tradicional negociação de produtos. O foco das negociações multilaterais comerciais fora deslocado da redução de barreiras ao comércio de mercadorias para a negociação de regras e disciplinas aplicáveis a temas tão diversos quanto o comércio de bens e serviços, os investimentos internacionais, as políticas industriais nacionais e os direitos de propriedade intelectual.

Vitor da Cunha Silveira. Verbete OMC. In: Francisco Carlos Teixeira da Silva (org.). Enciclopédia de guerras e revoluções do século XX – as grandes transformações do mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Elsevier; Campus, 2004, p. 629 (com adaptações).

Tendo o texto anterior como referência inicial e considerando aspectos marcantes do cenário internacional contemporâneo, julgue os itens subsequentes.

09.528 Ocupando papel fundamental na economia contemporânea, a OMC regula os mecanismos pelos quais são realizadas as trocas comerciais entre os países. Desse modo, a nenhum dos países que a integram é permitido desrespeitar as regras fixadas pela organização.

09.529 Em processo liderado pelo Brasil e pela Índia, o G20 surgiu em face do impasse criado no âmbito da OMC e que levou ao fracasso duas de suas reuniões (Doha e Cancun), motivado pela reação dos países pobres ou emergentes aos subsídios agrícolas concedidos pelos países ricos aos seus produtores.

09.530 Garantidas por acordos internacionais, as patentes se concentram nos países ricos, que recorrem a instâncias como a OMC para incluir regras de defesa da propriedade intelectual. Disso decorreu o estabelecimento, na OMC, do Acordo de Propriedade Intelectual Relacionada ao Comércio (TRIPS).

09.531 Nos últimos anos, o tema da educação foi levantado no interior da OMC, sob o argumento de que a prestação de serviços educacionais deveria ser objeto de regulamentação comercial.

09.532 Paradoxalmente, o campo das patentes, em sua origem uma questão essencialmente nacional, chegou a se ampliar ao longo do século XX, mas a formação do mercado mundial e a intensificação do comércio internacional reduziram-lhe a dimensão, deixando de ser foco de disputas entre países para se transformar em tema de debates acadêmicos.

09.533 Pelas normas pactuadas na OMC e atualmente em vigor, patentes e leis de propriedade intelectual continuam a afetar a produção de máquinas e equipamentos, mas deixam de ser levadas em conta nas áreas de softwares e de medicamentos.

09.534 (Eletrobrás 2007 – UFRJ, adaptada) Acerca da nova ordem econômica internacional, que resultou na criação da Organização Mundial do Comércio em 1994, é INCORRETO afirmar que:

- A) o GATT se revelou um sucesso, com sucessivas rodadas de negociações que culminaram com a redução das tarifas e práticas protecionistas;
- B) a OMC cobre acordos em serviços, investimentos e propriedade intelectual, além de comércio de mercadorias;
- C) um dos problemas apontados pelos especialistas acerca das dificuldades de negociação na Rodada de Doha reside na possibilidade de fragmentação regional de acordos comerciais;
- D) devido à influência que exercem sobre as trocas internacionais, as potências econômicas e comerciais são responsáveis pela correção da maior parte das distorções do multilateralismo comercial.

09.535 (Eletrobrás 2005 – NCE/UFRJ) O TRIPS vem a ser um acordo:

- A) sobre a Aplicação do Artigo VI do GATT (dumping) incluído no anexo 1A ao Acordo Constitutivo da OMC;
- B) de defesa dos interesses do Grupo dos 24 países emergentes na OMC;
- C) geral sobre o Comércio de Serviços e Anexos incluído no anexo 1B ao Acordo Constitutivo da OMC;
- D) sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio incluído no anexo 1C ao Acordo Constitutivo da OMC;
- E) de liberalização comercial assinado entre o Mercosul e a Comunidade Econômica Europeia no âmbito da Rodada Doha da OMC.



09.536 (Embrapa 2006 – FJPF, adaptada) Considerando a regulamentação sobre defesa comercial da Organização Mundial do Comércio, analise as assertivas a seguir e indique a alternativa que apresente o(s) número(s) da(s) que está(ão) correta(s):

I. Medidas antidumping poderão ser aplicadas nas situações em que haja oferta de um produto no comércio de outro país a preço inferior a seu valor normal, no caso de o preço de exportação do produto ser inferior àquele praticado, no curso normal das atividades comerciais, para o mesmo produto destinado ao consumo no país exportador.

II. Medidas de salvaguarda poderão ser aplicadas por um Estado a um produto após ter sido determinado que as importações daquele produto em seu território tenham aumentado em quantidades tais, seja em termos absolutos, seja em proporção à produção nacional, e ocorram em condições tais que causam ou ameaçam causar prejuízo grave ao setor nacional que produz bens similares ou diretamente concorrentes.

III. Medidas compensatórias são aplicadas considerando-se a determinação do dano, que se baseará no volume de importações subsidiadas e de seu efeito sobre os preços dos produtos similares no mercado nacional e no consequente impacto dessas importações sobre os produtores nacionais de tais produtos.

- A) apenas I;
- B) apenas I e II;
- C) apenas I e III;
- D) apenas II e III;
- E) I, II, e III.

09.537 (Embrapa 2006 – FJPF) Sobre o Mecanismo de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC), a alternativa INCORRETA é:

A) consultas configuram procedimento prévio e obrigatório a um eventual estabelecimento de *panel*, tendo como finalidade última conciliar os interesses das partes;

B) o *panel* é composto por três ou cinco integrantes escolhidos pelas partes na controvérsia. Tais integrantes não poderão ter a nacionalidade dos envolvidos diretamente na contenda, nem tampouco poderão ser nacionais de terceiros Estados interessados;

C) o Órgão de Apelação é um órgão permanente da OMC, composto por nove juízes, que atuam de forma autônoma e independente em relação aos Estados-membros;

D) a recomendação do Órgão de Apelação deve ser prolatada no prazo máximo de 60 dias, a contar da data em que foi feito o comunicado de apelação, cabendo uma prorrogação de no máximo 30 dias;



E) tanto o relatório do *panel* como o relatório do Órgão de Apelação necessitam da aprovação do Órgão de Solução de Controvérsias.

09.538 (Eletrobrás 2007 – UFRJ) O TRIPS é um acordo internacional no âmbito do acordo constitutivo da OMC que trata de:

- A) direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio;
- B) redução da emissão de gás carbônico na atmosfera;
- C) regulamentação sanitária do comércio agrícola;
- D) regulação ambiental de indústrias pesadas;
- E) regulamentação de tarifas alfandegárias.

(INMETRO 2007 – Cespe/Cebraspe) O comércio e as relações internacionais assumem um papel cada vez mais importante em um mundo globalizado. Com referência a esse assunto, julgue o item subsequente.

09.539 O comércio internacional, embora pertinente às relações internacionais, refere-se exclusivamente à operacionalização de negócios mercantis entre o Brasil e o resto do mundo, enquanto aquelas cuidam dos diferentes aspectos que envolvem agentes internacionais, excluindo-se, porém, as empresas transnacionais e as organizações não governamentais.

(INMETRO 2007 – Cespe/Cebraspe) Com relação ao sistema de Bretton Woods, que substituiu o padrão-ouro e visava a assegurar a estabilidade monetária internacional, julgue os seguintes itens.

09.540 Devido à resistência de setores do congresso norte-americano, a impossibilidade de se criar uma organização internacional de comércio de caráter universal abriu espaço para um acordo limitado – o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) – que atuou, no sistema de Bretton Woods, unicamente como marco regulatório para as questões de comércio externo, não interferindo, pois, nas negociações comerciais entre países-membros.

(INMETRO 2007 – Cespe/Cebraspe) Julgue Certo ou Errado.

09.541 Os denominados novos temas relacionados às negociações multilaterais, que surgiram no processo de desenvolvimento da Rodada Uruguai, incluem a facilitação do comércio, a transparência nas compras governamentais, porém, não levam em conta a regulação da concorrência e a questão dos direitos de propriedade intelectual.

09.542 Em presença de restrições de divisas, a vinculação da permissão de importar ao desempenho exportador das empresas, adotada no âmbito da política industrial dos países em desenvolvimento, não interfere com as normas da Organização Mundial do Comércio (OMC) relativas aos impactos do comércio externo sobre os investimentos.



09.543 O Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT), criado para evitar a formação de barreiras técnicas no comércio internacional, prevê tratamento diferenciado pelos signatários desse acordo, aos países em desenvolvimento, para levar em conta as necessidades de desenvolvimento, financeiras, e comerciais, desses países, quando da implementação desse acordo.

(INMETRO 2007 – Cespe/Cebraspe) A transformação do GATT em OMC significou mais do que a simples troca de uma instituição por outra. Sob essas siglas há todo um conjunto de mudanças que transcende o mundo do comércio, envolvendo não apenas o campo da economia internacional, mas também a própria estrutura da ordem internacional. A ideia é que as relações internacionais são definidas, em cada momento da história, por padrões de interação que, no conjunto, foram sistemas articulados, os quais obedecem a certas lógicas que lhes dão sentido. Em outras palavras, fatores como o conjunto de atores, a distribuição de poder entre esses atores e as bases sobre as quais se assentam os fundamentos do poder estabelecem lógicas que atuam diretamente sobre os objetos, as motivações e os padrões de interação no meio internacional, e esses padrões variam ao longo do tempo. Quando falamos em globalização, por exemplo, não estamos nos referindo apenas ao fato de que existem investimentos, fluxos monetários e sistemas de comunicação que se ligam pelo mundo, mas estamos falando de um mundo completamente diferente do de 50 anos atrás, com atores muito diferentes e muito mais numerosos, com motivações e objetivos diferentes e com padrões de interação substancialmente diferentes.

Eiiti Sato. De GATT para OMC e a agenda do Brasil no comércio internacional. In: Henrique A. de Oliveira e Antonio C. Lessa (Orgs.). Relações Internacionais do Brasil: temas e agendas – volume 2. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 125-6 (com adaptações).

Tomando o texto como referência inicial, julgue os itens que se seguem, acerca do comércio e das relações econômicas internacionais que antecederam à formação do GATT e ao arranjo institucional de Bretton Woods.

09.544 A Primeira Guerra Mundial provocou remanejamentos nas posições de certas nações como potências econômicas e comerciais.

09.545 Nas primeiras décadas do século XX, houve não só o domínio crescente, mas também a presença universal de companhias europeias no comércio internacional.

09.546 Os EUA, que já eram grande potência industrial em 1914, vieram a se tornar, ao final da Primeira Guerra Mundial, potência comercial e financeira, dispondo de grandes estoques em ouro.

09.547 A Grã-Bretanha, beneficiada pela Primeira Guerra Mundial, manteve seu mercado de capitais fechado e evitou estratégia comercial que alterasse seus robustos saldos comerciais.



09.548 Apesar do colapso econômico, marcado por problemas comerciais e financeiros, a Europa seguiu, durante o imediato pós-guerra, como centro de poder político.

(INMETRO 2007 – Cespe/Cebraspe) Considerando o texto apresentado, julgue os itens a seguir, relativos ao tema da formação do GATT e de seus desdobramentos.

09.549 As razões pelas quais não se criou uma organização internacional de comércio no pós-Segunda Guerra Mundial são matéria de grande relevância para as relações comerciais que marcaram as décadas seguintes.

09.550 Os acordos de Bretton Woods, firmados apenas posteriormente ao sistema do GATT, prejudicaram o financiamento e a previsibilidade dos instrumentos de cooperação financeira essenciais à expansão do comércio internacional.

09.551 As alianças políticas desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial garantiram uniformização de interesses nas discussões em torno da constituição de um regime comercial para o mundo depois da guerra.

09.552 Apesar de suas deficiências e das resistências políticas, a Carta da Organização Internacional do Comércio (OIC), ou Carta de Havana, foi um documento de política comercial inédito.

09.553 Além da crítica às posições norte-americanas, a falta de consenso em matérias como a abrangência do poder da nova organização foi letal para o malogro da OIC.

09.554 O GATT, criado em 1947, foi, de um lado, uma forma contratual possível ante seu ambiente de criação e, de outro, um arranjo temporário que serviria como parâmetro para as décadas seguintes.

(INMETRO 2007 – Cespe/Cebraspe) Ainda tomando o texto apresentado como referência inicial, julgue os itens seguintes, relacionados ao impacto da Rodada do Uruguai e à criação da OMC.

09.555 Ao ser lançada em 1986, a Rodada do Uruguai teve como objetivos precípuos encerrar o ciclo histórico do GATT e criar a OMC.

09.556 Realizada em ambiente político diverso do domínio ideológico da Guerra Fria, a Rodada do Uruguai ultrapassou as questões mais antigas do GATT, movendo-se para as discussões a respeito de políticas governamentais no sentido mais amplo.

09.557 Constam na agenda da Rodada do Uruguai assuntos como acesso a mercados e suas relações com a política industrial e fiscal, medidas de proteção de patentes e discussão dos temas meio ambiente e equalização de condições sociais.



09.558 A passagem do GATT para a OMC, em 1995, representou modificação institucional com baixa relação com as grandes transformações verificadas na ordem internacional.

(INMETRO 2007 – Cespe/Cebraspe) Questões comerciais contemporâneas, como disputas entre a EMBRAER e a Bombardier bem como a formação de grupos como o G20, explicitam as condições de permanente transformação institucional e política no âmbito da realidade das relações comerciais globais. A respeito desse assunto, julgue os itens seguintes.

09.559 As transformações nos regimes econômicos internacionais, tanto no campo do comércio quanto na ordem monetária e financeira internacional, vêm aumentando e acarretando inovações em negociações como aquelas empreendidas a partir da Conferência de Cancun em 2003.

09.560 Nas relações comerciais atuais, a globalização e o processo de integração regional são contraditórios entre si, pois os mercados se abrem no primeiro e se fecham no segundo.

09.561 A noção de assimetria política entre os Estados nacionais não é estranha à globalização, uma vez que as formas de distribuição da riqueza global não são uniformes.

09.562 A internacionalização de companhias públicas e privadas de países emergentes, como, por exemplo, do Brasil, é fator alvissareiro à redução das vulnerabilidades históricas de tais economias.

(TCU 2007 – Cespe/Cebraspe) Julgue o item subsequente, que vincula o tema das organizações internacionais com a balança de poder global contemporânea.

09.563 A Organização Mundial do Comércio (OMC) é inovação sem precedentes na história das organizações econômicas internacionais, pois, na história institucional, inexistem tentativas de esforços semelhantes.

(ABIN 2008 – Cespe/Cebraspe) Do ponto de vista político, o mundo apresenta o aspecto de um grande caos: por um lado, a multiplicação de uniões econômicas regionais, por outro, o renascimento de nacionalismos, ascensão de fundamentalismo, Estados divididos. A maioria dos conflitos são internos, intraestatais. Além disso, redes internacionais de caráter mafioso e o crime organizado constituem novas ameaças porque controlam toda a espécie de circuitos clandestinos (prostituição, contrabando, tráfico de drogas, venda de armas, disseminação nuclear).

J. W. Vesentini. Novas geopolíticas – as representações do século XXI. Contexto, p. 75 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens a seguir.

09.564 A atuação de organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio tem



eliminado as concentrações e os desequilíbrios nas atividades econômicas, provocados pelo avanço da globalização.

09.565 É observada a formação de uniões econômicas regionais pela reunião de países geograficamente limítrofes ou não, onde perduram políticas de resistência à globalização da economia, impedindo o comércio com outros blocos econômicos e países para concentrar o aumento de riqueza dos países pertencentes ao próprio bloco.

(IPEA 2008 – Cespe/Cebraspe) Julgue Certo ou Errado (C ou E).

09.566 O recente fracasso da Rodada de Doha e o fim da Organização Mundial Comércio marcam o início de uma fase de construção de novos fóruns multilaterais de negociação comercial, desta vez incluindo entre seus membros mais importantes os países emergentes conhecidos por BRICs: Brasil, Rússia, Índia e China.

(MCT 2008 – Cespe/Cebraspe) Considerando o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, julgue os itens subsequentes.

09.567 Esse acordo, ora vigente no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), estende a obrigação às partes de, também no tocante aos regulamentos técnicos, observar os princípios de nação mais favorecida e de tratamento nacional que se aplicam ao comércio de bens.

09.568 O acordo em questão procura evitar que os regulamentos e normas técnicas adotados internamente pelos países-parte configurem formas restritivas desnecessárias ao comércio internacional.

(MCT 2008 – Cespe/Cebraspe) Considerando a evolução e os condicionantes históricos do comércio internacional, julgue os itens subsequentes.

09.569 O padrão-ouro, ao fundamentar-se no lastro das moedas em metais preciosos e em um sistema de câmbio fixo, ensejou estabilidade monetária e cambial e fluidez nos pagamentos e nos movimentos de capital internacional, tendo sido um componente decisivo para a expansão do comércio internacional da segunda metade do século XIX à Primeira Guerra Mundial.

09.570 No período do entreguerras (1919-1939), observou-se a retomada do crescimento do comércio internacional em virtude da reintrodução do padrão-ouro, da retomada do crescimento econômico na Inglaterra, França e Itália e do exitoso enfrentamento do protecionismo tarifário que se acentuara durante a Primeira Guerra Mundial.

09.571 O bilateralismo afirmou-se, nos anos 30, como principal vetor do comércio internacional, tendo como instrumentos recorrentes as tarifas, as restrições quantitativas, o comércio de Estado, o controle e a desvalorização do câmbio e os acordos de *clearing*.



09.572 Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), assistiu-se, até 1971, a reintrodução do padrão-ouro, embora modificado; apenas o dólar norte-americano, que passava a ser a principal moeda de referência para as transações internacionais, mantinha a conversibilidade em ouro, sendo as demais moedas cotadas em relação ao mesmo, com o que se obteve estabilidade cambial.

09.573 A Conferência de Bretton Woods definiu os pilares institucionais da ordem monetária e financeira internacional para o período posterior à Segunda Guerra Mundial, quais sejam: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.

09.574 A partir de 1947, o comércio internacional passou a ser orientado por um conjunto de princípios assumidos no marco do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), cujo principal objetivo era instaurar um amplo regime de comércio administrado que permitisse a expansão sustentada do comércio internacional e a gradual redução dos desequilíbrios comerciais por meio de sucessivas negociações multilaterais.

(MCT 2008 – Cespe/Cebraspe) Considerando as relações econômicas internacionais no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, julgue os itens seguintes.

09.575 A crise econômica dos anos setenta, ditada inicialmente pelo abandono, pelos Estados Unidos da América (EUA), do padrão ouro modificado e pela crise do petróleo, reforçou a demanda dos países em desenvolvimento pelo revigoramento do diálogo norte-sul, objetivando, no plano comercial, mudanças no regime e dos padrões de comércio e no sistema monetário internacional, bem como o aumento da participação daqueles países na produção e nas exportações mundiais.

09.576 O conceito de Terceiro Mundo surgiu no contexto da Guerra Fria, ao final dos anos 40, com uma conotação eminentemente política, que diferenciava os países pobres da Ásia e da África dos países desenvolvidos no mundo capitalista e no mundo socialista, associando-se, em seguida, à descolonização e ao não alinhamento; assumiu, nos anos 60, conotação predominantemente econômica, relacionada à condição de subdesenvolvimento.

09.577 A partir de meados dos anos cinquenta, ganhou força a visão estruturalista, segundo a qual haveria uma tendência histórica de declínio dos preços dos produtos agrícolas e minerais que compõem a maior parte da pauta de exportação dos países periféricos, em contraponto à tendência de aumento dos preços dos produtos manufaturados produzidos e exportados pelos países centrais, o que resultava na impossibilidade de genuíno desenvolvimento econômico na periferia; esse prognóstico foi confirmado nas décadas seguintes, com a persistência da pequena participação alcançada pelos países do Terceiro Mundo nas exportações mundiais de manufaturas.



(MCT 2008 – Cespe/Cebraspe) Considerando as instituições do Sistema de Bretton Woods, julgue os itens abaixo.

09.578 O FMI foi criado com o objetivo de assegurar estabilidade cambial, auxiliar os países-membros na correção de desequilíbrios de pagamento e na progressiva liberalização dos fluxos de investimento no plano internacional, com o que se almejava garantir a expansão sustentada do comércio internacional.

09.579 O surgimento do GATT e a não ratificação, pelos EUA, da Carta de Havana em seguida foram determinantes para o fracasso dos esforços para a criação da Organização Internacional do Comércio (OIC).

(MCT 2008 – Cespe/Cebraspe) Considerando o panorama recente do comércio internacional, julgue os itens seguintes.

09.580 A criação da OMC, ao final da Rodada Uruguai, respondeu à necessidade de dotar o sistema multilateral de comércio de uma mais sólida institucionalidade para gerir o complexo conjunto de acordos que dela emanaram.

09.581 A globalização econômica, no que tange ao comércio internacional, associa-se à internacionalização da produção mediante a formação de cadeias produtivas globais, o que conduz a estruturas de um grande mercado global, segundo uma lógica integrativa. Ao mesmo tempo, comporta forças de fragmentação associadas, no campo comercial, à proliferação de acordos comerciais bilaterais e de iniciativas de integração econômica regionais e sub-regionais.

09.582 A formação de blocos regionais como o NAFTA, a União Europeia e o MERCOSUL foi um fenômeno típico do final dos anos oitenta e início da década de noventa e refletiu mudanças na estrutura da produção, dos investimentos e do comércio mundial, como também a preocupação dos países em resguardarem-se das consequências de uma eventual fragmentação do sistema multilateral de comércio em face do possível fracasso da Rodada Uruguai.

09.583 A agenda das negociações comerciais contemporâneas comporta um diversificado conjunto de questões que envolvem condições de acesso a mercados (rebaixamento tarifário, barreiras não tarifárias, agricultura, normas sanitárias e fitossanitárias), a definição de regras comerciais (subsídios e medidas compensatórias, salvaguardas, antidumping, medidas de investimentos relacionadas ao comércio) e solução de controvérsias.

(MCT 2008 – Cespe/Cebraspe, adaptada) Considerando a participação do Brasil nos organismos e espaços multilaterais, julgue os itens a seguir.

09.584 Na década de 1990, o sistema interamericano caracterizou-se pela ascensão da diplomacia de cúpula e das negociações comerciais, tendo o Brasil priorizado, em sua participação, a dimensão política dada



pelas cúpulas hemisféricas, mantendo-se à margem das negociações comerciais conduzidas nesse âmbito.

09.585 Nas negociações comerciais no âmbito da OMC, o Brasil apresenta-se como demandante em relação a acesso a mercados para produtos agrícolas e não agrícolas e mantém posições mais defensivas em relação aos novos temas comerciais (serviços, investimentos e propriedade intelectual).

09.586 O principal impasse tanto na Rodada de Doha quanto nas negociações entre o MERCOSUL e a União Europeia envolve a demanda dos países em desenvolvimento pela redução dos subsídios agrícolas praticados pelos países desenvolvidos, notadamente os EUA, os membros da União Europeia e o Japão, e as pressões destes pela maior abertura de mercado para produtos não agrícolas e de serviços e por concessões no campo dos investimentos.

09.587 Com o esgotamento do ciclo liberal da década passada, as políticas comerciais reorientaram-se para o fortalecimento dos respectivos mercados nacionais, resultando no recrudescimento do protecionismo tarifário e não tarifário particularmente no âmbito das economias em desenvolvimento.

09.588 Diante do avanço do processo de globalização, observou-se um impulso liberalizante nas políticas comerciais tanto de países desenvolvidos como de países em desenvolvimento, que fomentou a maior abertura comercial obtida no plano multilateral e no âmbito dos blocos regionais.

(MDIC 2008 – Cespe/Cebraspe) Acerca da OMC e de seu entendimento relativo às normas e procedimentos sobre solução de controvérsias, julgue os seguintes itens.

09.589 Assim como as sentenças de tribunais internacionais, as decisões do Órgão de Apelação são obrigatórias, independentemente de sua adoção por quaisquer outros órgãos no âmbito da OMC.

09.590 É vedado às empresas, de grande ou pequeno porte, fazer parte, como membros, da OMC.

09.591 O Órgão de Apelação é composto por sete pessoas, as quais não devem ter vínculo com nenhum governo.

09.592 O Órgão de Apelação tem proibido a presença de *amicus curiae* em casos sob sua apreciação.

09.593 A acessão ao Acordo Constitutivo da OMC depende da aceitação por, no mínimo, três quintos dos seus membros.

(MDIC 2008 – Cespe/Cebraspe, com adaptações) Julgue a seguir, relativos aos instrumentos básicos de política comercial.

09.594 Com o objetivo de tornar as exportações mais competitivas internacionalmente, os governos concedem incentivos direcionados tanto



à produção quanto à comercialização de bens a serem exportados, o que corresponde a um diversificado conjunto de medidas nos campos fiscal – como desoneração, suspensão, isenção de tributos incidentes sobre a produção e a própria mercadoria exportada – e financeiro – como concessão de financiamento em condições facilitadas e de garantia de seguro de crédito às exportações.

09.595 Embora o GATT proíba, como regra geral, a aplicação de medidas restritivas de caráter quantitativo, a imposição de cotas de importação é reconhecida como medida de política comercial legítima, quando de caráter condicional, excepcional e temporário, para a correção de desequilíbrios do mercado doméstico.

09.596 Segundo a OMC, desde o início da década de 1990, observa-se a contínua proliferação de acordos preferenciais regionais. Espera-se que aproximadamente 400 acordos de tal modalidade estejam em vigor até 2010, o que atesta a valorização dos acordos como instrumentos de política comercial, dado que, mediante tais acordos, os países podem usufruir de condições mais flexíveis e diferenciadas de acesso a mercados do que as definidas nos acordos e compromissos multilaterais.

(MDIC 2008 – Cespe/Cebraspe) O sistema multilateral de comércio, fundamentado nos princípios do GATT e subsequentemente da OMC, rege o comércio entre países. Acerca desse sistema, julgue os itens a seguir.

09.597 Ações retaliatórias dos países-membros em resposta a barreiras comerciais consideradas injustas são permitidas pela OMC desde que por ela sancionadas.

09.598 A exemplo da OMC, as normas e os acordos no âmbito do GATT aplicam-se ao comércio de mercadorias, de serviços e de direitos de propriedade intelectual referentes ao intercâmbio externo, sendo, pois, subscritos por todos os países.

09.599 As atribuições do órgão de solução de controvérsias, no âmbito da OMC, incluem a criação de painéis, a adoção do relatório do painel, o acompanhamento da implementação das recomendações sugeridas pelo relatório do painel, bem como a autorização da imposição de sanções aos Estados que não se adequarem ao relatório.

09.600 A adoção de incentivos fiscais que beneficiem unicamente empresas que utilizem um percentual mínimo de componentes domésticos como insumos representa um exemplo típico de restrição comercial tratada no âmbito do Acordo sobre Medidas de Investimentos Relacionadas ao Comércio (TRIMS).

09.601 Desde que não se configurem como restrições ao comércio agrícola, políticas de proteção ambiental, como aquelas destinadas a proteger a vida humana contra doenças provocadas por animais e plantas e a preservar a fauna e a flora, são contempladas pelo Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias.

09.602 As regras de origem podem representar uma forma implícita de proteção aos insumos importados por determinadas empresas,



concorrendo, assim, para insulá-las das consequências decorrentes da adesão a uma área de livre comércio.

09.603 Muitos países em desenvolvimento não utilizam todo o potencial do Sistema Geral de Preferência (SGP) para aumentar suas exportações porque a dinâmica desse sistema, cujas regras – particularmente aquelas envolvendo as regras de origem –, além de complexas, são frequentemente alteradas, dificultando, assim, o acesso dos pequenos exportadores

(Bolsa IRBr 2009 – Cespe/Cebraspe) Perante um cenário que não avança para uma maior equidade do sistema de comércio internacional, mas, ao contrário, restringe cada vez mais as margens de manobra, e diante de um equilíbrio de poder muito mais complexo que o de rodadas anteriores, as negociações entraram em letargia, enquanto os países encontravam maneiras criativas de seguir adiante com políticas proibidas na OMC. Na análise de alguns acordos específicos da Rodada Uruguai, observa-se que houve uma restrição em termos gerais e que a flexibilidade é negociada por meio de solicitações de prorrogações, extensões, *waivers* e interpretações criativas. Nesse sentido, a OMC marcou o rumo geral da política comercial, mas não o nível nem a combinação possível de proteção produto a produto. As tensões e contradições entre normas deixam espaço para diferentes soluções e arranjos e refletem as tensões e os conflitos entre os envolvidos. Isso significa que não existe um ideal político e econômico para o qual todas as normas convergem. Não há equilíbrio estável, não há fim da história.

Diana Tussie e Juliana Peixoto. O colapso de Doha e lições da história. In: Governança Global, Cadernos Adenauer, n.º 3, Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2009, p. 111 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens subsequentes, acerca das negociações da Rodada de Doha e da OMC.

09.604 Diante do contexto descrito no texto acima, a atuação do Brasil nas negociações da Rodada de Doha tem-se pautado fundamentalmente no esforço de conciliar os interesses e as posições dos países emergentes e dos países desenvolvidos, com vistas a se alcançar a conclusão exitosa das negociações.

09.605 O Brasil recorre crescentemente aos acordos regionais e arranjos preferenciais, a exemplo do Sistema Global de Preferências Comerciais, para se resguardar do eventual desmoronamento do sistema multilateral de comércio que o fracasso da Rodada de Doha possa implicar.

09.606 O Brasil responde à escalada do protecionismo valorizando instâncias da própria OMC, particularmente o sistema de resolução de disputas comerciais, ao procurar resguardar a normativa multilateral como recurso em face de políticas e práticas comerciais consideradas desleais.

09.607 O Brasil reconhece pragmaticamente o impasse das negociações e recorre, nessa circunstância, aos expedientes descritos no texto em tela para reagir às práticas comerciais dos demais países.



09.608 (ENADE 2009/Relações Internacionais – INEP) Após a realização de sete rodadas de negociação dedicadas fundamentalmente à abertura de mercados, a Rodada Uruguaí do GATT (1986-1994) foi a mais ambiciosa desde a assinatura do acordo, em 1947, porque

- A) ampliou a agenda de negociações com a inclusão de temas como agricultura, propriedade intelectual e serviços.
- B) criou a política agrícola comum da União Europeia.
- C) facultou aos países em desenvolvimento o acesso às tecnologias sensíveis, como a energia nuclear.
- D) reforçou a importância do protecionismo como principal estratégia do comércio internacional.
- E) revogou todos os acordos de propriedade intelectual, criando o software livre.

(INMETRO 2009 – Cespe/Cebraspe) O forte aumento do fluxo de bens entre os países – impulsionado pela progressiva liberalização do comércio internacional –, os maiores níveis de exigência dos consumidores quanto a qualidade e segurança dos produtos e a diversidade de regulamentos e normas técnicas definidos nacionalmente tornam muito importante o tratamento dos regulamentos e das normas técnicas no plano do sistema multilateral de comércio. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

09.609 As primeiras negociações multilaterais acerca do referido assunto, que resultaram na celebração do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, ocorreram durante a Rodada Uruguaí como parte do esforço de enfrentamento ao protecionismo não tarifário.

09.610 O Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio estabelece padrões uniformes de qualidade e de segurança a serem aplicados internacionalmente, de modo a facilitar a circulação de bens por meio das fronteiras e a remoção de obstáculos não tarifários ao comércio.

09.611 As partes do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio asseguram que regulamentos e normas técnicas não são fontes de discriminação entre produtos nacionalmente produzidos e produtos similares importados.

09.612 O acompanhamento da implementação do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio e de novas medidas adotadas pelos países que o integram no plano da normalização técnica é de competência da Organização Internacional de Padronização.

(INMETRO 2009 – Cespe/Cebraspe) Quanto à importância do comércio internacional no contexto das relações internacionais contemporâneas, julgue os itens subsequentes.



09.613 Atualmente, os movimentos de recursos financeiros por meio das fronteiras decorrem preponderantemente das trocas comerciais entre os países e representam dimensão central do processo de globalização econômica.

09.614 A evolução do comércio internacional, após a Segunda Guerra Mundial, esteve fortemente associada à intensificação dos fluxos de investimentos estrangeiros diretos, ao soerguimento das economias europeias e japonesa e ao processo de descolonização.

09.615 As cisões políticas e econômicas decorrentes da Guerra Fria não impediram a expansão e a diversificação das trocas internacionais, nem a maior participação dos países em desenvolvimento nas exportações mundiais.

09.616 Considerações de ordem comercial estiveram tradicionalmente presentes na origem de conflitos internacionais, o que também ocorreu particularmente na primeira metade do século XX, devido à inexistência de mecanismos para dirimir tais controvérsias.

(INMETRO 2009 – Cespe/Cebraspe) A diversificação das pautas e da própria agenda do comércio internacional, nas últimas quatro décadas, fez-se acompanhar da preocupação, de parte dos governos e das empresas, com o protecionismo no campo não tarifário. A respeito dessa forma de protecionismo, julgue os itens seguintes.

09.617 O aumento do protecionismo no campo não tarifário, a partir dos anos 70 do século passado, foi a forma encontrada pelos Estados para compensar o rebaixamento progressivo das tarifas de importação produzido no marco do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT).

09.618 As principais práticas protecionistas, no campo não tarifário, estão associadas aos subsídios, às medidas antidumping, às salvaguardas, às normas técnicas e às medidas sanitárias e fitossanitárias.

09.619 A preocupação em evitar a implementação de normas técnicas, tal como definidas em cada país, que suscitasse obstáculos desnecessários ao comércio esteve na origem do Acordo sobre Obstáculos Técnicos ao Comércio.

09.620 Por estar diretamente vinculada à produção, e não ao comércio, e por dispor de marcos institucionais específicos no plano internacional, a normalização técnica não é objeto de consideração no que se refere a acordos comerciais.

(INMETRO 2009 – Cespe/Cebraspe) A forte expansão do comércio internacional, acompanhada da diversificação de suas pautas e modalidades a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, e o interesse dos países em imprimir a essa expansão um sentido liberalizante, como resposta à escalada protecionista ocorrida durante o período entreguerras, tornavam imprescindível o estabelecimento de marcos normativos e institucionais para orientar as relações comerciais no plano internacional. Acerca das



origens e evolução do arcabouço normativo e institucional do sistema multilateral de comércio, julgue os itens a seguir.

09.621 A Organização Internacional do Comércio, concebida durante a Conferência de Bretton Woods, cuja carta constitutiva não foi ratificada pelos Estados Unidos da América (EUA), acabou não sendo criada, tomando seu lugar o GATT – que não era uma organização internacional.

09.622 O GATT, embora não fosse um órgão internacional, atuou no sentido de estabelecer regras fundamentais para as trocas comerciais e promover a progressiva liberalização destas, mediante sucessivas rodadas de negociações multilaterais.

09.623 A criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), ao término da Rodada Uruguai, ocorreu devido à obsolescência das normas e dos instrumentos do GATT em face da nova realidade e da dinâmica do comércio internacional.

09.624 A OMC foi criada com as seguintes finalidades: gerir e supervisionar a implementação dos acordos emanados da Rodada Uruguai, prover um foro para as negociações comerciais e para a solução de controvérsias comerciais entre os Estados-membros e acompanhar as políticas comerciais destes com o propósito de assegurar a observância das regras e dos compromissos definidos multilateralmente.

(INMETRO 2009 – Cespe/Cebraspe) A respeito da evolução do comércio internacional no período compreendido entre os anos 50 e o fim da década de 70 do século passado, julgue os itens a seguir.

09.625 Houve significativo avanço na redução das barreiras tarifárias aliado ao forte crescimento dos fluxos comerciais até a crise do petróleo.

09.626 As dificuldades econômicas, decorrentes da instabilidade cambial e do aumento dos preços do petróleo, implicaram forte desaceleração do comércio internacional, acompanhado do recrudescimento do protecionismo.

09.627 Os interesses dos países em desenvolvimento estavam definidos em torno da diversificação de suas pautas de exportação, da obtenção de facilidades para o acesso de suas exportações aos mercados dos países desenvolvidos e do tratamento diferenciado no que se refere à aplicação das regras do GATT.

09.628 A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) tornou-se instrumento privilegiado do diálogo Norte-Sul, porque foi o único fórum no qual os países em desenvolvimento negociaram, com os países desenvolvidos, temas comerciais que não faziam parte da agenda e das disciplinas do GATT.

09.629 O processo inflacionário que se seguiu ao choque do petróleo implicou o aumento dos preços das *commodities* que compunham majoritariamente a pauta exportadora dos países em desenvolvimento, o



que levou à melhoria dos termos de intercâmbio e resultou em maior equilíbrio nas relações comerciais desses países com os desenvolvidos.

(INMETRO 2009 – Cespe/Cebraspe) A Rodada Uruguai foi a mais importante e ambiciosa rodada de negociação conduzida no âmbito do GATT. Acerca dos acordos e compromissos alcançados nessa rodada com a OMC, julgue os itens subsequentes.

09.630 Os acordos da referida rodada passaram a ser revisados após a criação da OMC, diante da necessidade de ajustá-los aos objetivos e aos princípios desse organismo, o que justificou o lançamento de uma nova rodada de negociações iniciada em 2001, ainda em curso.

09.631 Os acordos da Rodada Uruguai foram integralmente incorporados à OMC nos termos em que foram concluídos.

09.632 Somente os acordos plurilaterais – aqueles que não foram subscritos por todos os membros da OMC – ainda serão incorporados às normas desta organização, pois estão em negociação na Rodada de Doha.

(INMETRO 2009 – Cespe/Cebraspe) Julgue o item a seguir.

09.633 No âmbito da OMC, o Brasil atua com a finalidade de conter o processo de redução tarifária ao mesmo tempo em que apoia a definição de disciplinas em novos temas comerciais, como meio de evitar formas protecionistas.

(INMETRO 2009 – Cespe/Cebraspe) Julgue o item acerca das relações internacionais do Brasil.

09.634 A presença brasileira nos órgãos multilaterais econômicos, em especial nos últimos anos, caracteriza-se pelo esforço em afirmar os interesses nacionais, sem preocupar-se com a construção de regras mais abrangentes para o sistema internacional.

09.635 (INPI 2009 – NCE/UFRJ) Na Rodada Uruguai do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que teve início em 1986 e foi concluída em 1994, foram firmados diversos acordos multilaterais, dentre os quais:

A) Acordo que estabelece a Organização Mundial do Comércio, Acordo Geral sobre Comércio em Serviços (GATS) e Acordo Multilateral de Investimentos (MAI);

B) Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias e Acordo Multilateral de Investimentos (MAI);

C) Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, Acordo para o Registro Internacional de Marcas e Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio (TRIMS);



D) Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), Acordo Referente ao Depósito Internacional dos Desenhos e Modelos Industriais e Acordo Geral sobre Comércio em Serviços (GATS);

E) Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio e Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio (TRIMS).

09.636 (INPI 2009 – NCE/UFRJ) Nas negociações da Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio, iniciadas em 2001, o tema mais importante e controverso foi o:

A) dos subsídios agrícolas;

B) do acesso aos medicamentos essenciais patenteados;

C) do tratamento especial e diferenciado para os países em desenvolvimento;

D) das dificuldades de implementação dos acordos da Rodada Uruguai pelos países menos desenvolvidos;

E) dos investimentos estrangeiros diretos.

09.637 (INPI 2009 – NCE/UFRJ) A única emenda ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio acordada até o momento diz respeito ao seguinte assunto:

A) comércio internacional de medicamentos licenciados compulsoriamente;

B) patentes de organismos modificados geneticamente;

C) regras da Convenção sobre Diversidade Biológica para utilização de recursos genéticos: consentimento prévio fundamentado e repartição equitativa de benefícios;

D) importações paralelas;

E) criação de um mecanismo *sui generis* para proteção do conhecimento tradicional.

09.638 (MDIC 2009 – Movens, adaptada) De acordo com o Decreto n.º 8.058/2013, *dumping* é a introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive sob as modalidades de *dramback*, a preço de exportação

A) inferior ao custo de produção no mercado de destino.

B) inferior ao custo de produção no mercado de origem.

C) inferior ao valor praticado no mercado de origem.

D) superior ao valor praticado no mercado de origem.



09.639 (MDIC 2009 – Movens) O benefício financeiro concedido pelo governo do país exportador, direta ou indiretamente, à fabricação, à produção, à exportação ou ao transporte de qualquer produto, cuja exportação ao Brasil cause dano à indústria doméstica, é chamado de

- A) *Drawback*.
- B) Dumping.
- C) Salvaguarda.
- D) Subsídio.

09.640 (MDIC 2009 – Movens) A Lei n.º 9.019/1995, regulamentada pelo Decreto n.º 1.751/1996, dispõe sobre a aplicação de direitos compensatórios com o objetivo de compensar subsídio concedido, pelo governo do país exportador, direta ou indiretamente, à fabricação, à produção, à exportação ou ao transporte de qualquer produto, cuja exportação ao Brasil cause dano à indústria doméstica. Quanto às medidas compensatórias relativas à prática de subsídios, assinale a opção correta.

- A) Assim como ocorre em relação às medidas antidumping, não basta provar que existem os subsídios. É necessário demonstrar o nexo causal entre as importações do produto subsidiado e o dano à indústria doméstica.
- B) Cabe única e exclusivamente à Confederação Nacional da Indústria (CNI) enviar petição à Secex solicitando ampla investigação e fornecer as informações necessárias.
- C) Se a reclamação for pertinente, serão aplicados direitos compensatórios na importação do produto. Além disso, a importação de um produto poderá estar sujeita, simultaneamente, à aplicação de direito compensatório e de direito antidumping.
- D) Os direitos compensatórios somente permanecerão em vigor enquanto perdurar a necessidade de neutralizar o subsídio causador de dano e serão extintos no máximo em cinco anos, sem possibilidade de prorrogação.

09.641 (MDIC 2009 – Movens) Acerca das medidas de salvaguarda, assinale a opção correta.

- A) Essas medidas, tendo em vista o caráter de protecionismo à indústria doméstica, costumam vigorar em período superior a dez anos, podendo chegar, em casos especiais, a vinte ou trinta anos.
- B) São medidas aplicadas a um produto se de uma investigação resultar a constatação de que suas importações aumentaram em tais quantidades, em termos absolutos ou em relação à produção nacional, e em tais condições de maneira a causar ou ameaçar causar prejuízo grave à indústria doméstica de bens similares ou diretamente concorrentes.
- C) Essas medidas têm o objetivo de compensar subsídio concedido, pelo governo do país exportador, direta ou indiretamente, à fabricação, à produção, à exportação ou ao transporte de qualquer produto, cuja exportação ao Brasil cause dano à indústria doméstica.



D) Medidas de salvaguarda apenas podem ser aplicadas a produtos que tenham sido alvo de dumping ou de subsídios, sendo necessária a comprovação de dano à indústria doméstica, bem como o nexo causal entre o dano e a prática de dumping ou subsídio.

09.642 (MDIC 2009 – Movens) Sabendo-se que a Organização Mundial do Comércio (OMC) possui entidades operacionais, entre elas NÃO se inclui o(a):

- A) Conselho Geral.
- B) Comissão Parlamentar Conjunta.
- C) Corpo de Solução de Disputas.
- D) Corpo de Exame da Política Comercial.

09.643 (MDIC 2009 – Movens) No que se refere à Organização Mundial do Comércio (OMC), assinale a opção correta.

- A) A OMC estabelece uma tarifa externa comum para todos os países membros, acompanhada de uma política comercial comum em relação a terceiros países ou grupos de países não membros da organização.
- B) Em 15/12/1995, A União Europeia assinou, em Madri, um Tratado com o Mercosul para a criação de uma área de livre comércio entre os dois blocos. Por esse motivo, os países membros dos dois blocos solicitaram sua saída da OMC, tendo em vista a desnecessidade de estarem vinculados às resoluções da organização maior do comércio internacional.
- C) A OMC é a instituição responsável pela aplicação, administração e funcionamento dos diversos acordos comerciais. Sua sede é em Genebra, Suíça.
- D) A OMC foi criada durante a “Rodada” de Doha, em 2007, e prevê uma atuação mais restrita que a do GATT 1947, pois fica limitada aos temas relacionados ao comércio de serviços e direitos de propriedade intelectual.

09.644 (MDIC 2009 – Movens) A respeito do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), assinale a opção correta.

- A) De primordial importância era o artigo III desse Acordo, relativo à Cláusula de Nação Menos Favorecida, que determinava que as nações que tivessem um PIB inferior a um terço do PIB dos Estados Unidos da América teriam privilégio nas negociações bilaterais.
- B) O GATT não era um organismo internacional, como o FMI ou o BIRD, mas um Acordo, do qual faziam parte os países interessados, denominados Partes Contratantes.
- C) O GATT não admitia a utilização, por parte de um país membro, de subsídios à exportação, mesmo que não causasse prejuízo a setores produtivos de outros países associados.



D) Tendo em vista o objetivo do GATT de eliminar o tratamento discriminatório no comércio exterior, o Acordo não tolerava a formação de blocos econômicos ou aduaneiros que objetivassem a remoção de tarifas e outras barreiras ao comércio entre países participantes desse bloco.

09.645 (MDIC 2009 – Movens) Em dezembro de 1993, foi encerrada uma das principais “rodadas” do GATT, sendo seus diversos acordos aprovados na Conferência Ministerial realizada em 1994, em Marrakesh, Marrocos. De particular importância foi a criação, com vigência a partir de 1995, da Organização Mundial do Comércio (OMC). Essa “rodada” ficou conhecida como

- A) Rodada de Brasília.
- B) Rodada Doha.
- C) Rodada Kennedy.
- D) Rodada Uruguai.

09.646 (OAB 2009 – Cespe/Cebraspe) Constitui objetivo da Organização Mundial do Comércio

- A) fornecer recursos monetários para incentivar o desenvolvimento econômico.
- B) permitir a criação de zonas francas de comércio.
- C) facilitar o empréstimo monetário internacional.
- D) solucionar controvérsias sobre tarifas do comércio internacional.

(CEF 2010 – Cespe/Cebraspe, adaptada) Julgue o item a seguir.

09.647 O Órgão de Apelação da OMC foi estabelecido na década de 1990 pelo Acordo de Marraqueche, que criou aquela organização. O sistema de solução de controvérsias do antigo GATT possuía apenas uma etapa de painéis, de cujas decisões não cabia recurso.

09.648 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) A respeito do sistema multilateral de comércio, assinale a opção correta.

- A) Com a criação da OMC, a cláusula da nação mais favorecida, princípio histórico do comércio internacional, foi banida do estamento jurídico do sistema GATT.
- B) Em relação ao tratamento dispensado aos países não membros, as uniões aduaneiras estão em desacordo com o arcabouço regulatório da OMC, uma vez que permitem tratamento discriminatório para com esses países.
- C) Entre os temas que têm sido gradativamente incorporados à agenda de liberalização do comércio, incluem-se os ambientais.



D) Em relação à oposição dos países em desenvolvimento, serviços e propriedade intelectual foram temas regulamentados em decorrência das negociações realizadas pelo sistema multilateral de comércio.

E) Dada a necessidade de proteger as indústrias nacionais, países em desenvolvimento podem não aderir a todos os acordos patrocinados pela OMC.

09.649 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) A respeito das ações multilaterais do Brasil, assinale a opção correta.

A) Foram igualmente valorizados na ação internacional do Brasil tanto o multilateralismo regional (sistema interamericano) quanto o econômico (sistema de Bretton Woods) e o político global (sistema onusiano).

B) O envolvimento intenso do Brasil nos foros multilaterais do final da Segunda Guerra até a década de noventa do século passado foi motivado, fundamentalmente, por três razões: expectativas criadas sobre as instituições em relação aos interesses do desenvolvimento, padrão de qualidade da política multilateral do país e busca de prestígio internacional.

C) Um dos objetivos centrais da ação multilateral desenvolvida no Brasil a partir da década de sessenta do século passado consiste na consecução de nova ordem econômica internacional, a fim de que novos parâmetros fossem estabelecidos para as relações econômicas entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento.

D) A criação do G 20, em Cancun, por iniciativa brasileira, denota o papel de ator global que o Brasil vem exercendo, bem como sua preocupação na busca de soluções negociadas para o manejo da crise econômica global.

E) O Brasil, ao se juntar à Índia e à África do Sul no Fórum IBAS com o objetivo de pleitear a reforma da ONU, reitera a importância dessa instituição na sua política externa.

09.650 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe, adaptada) Acerca da rodada de negociações da OMC lançada em Doha, assinale a opção correta.

A) As possibilidades de acordo para o andamento das negociações relacionam-se às possíveis compensações oferecidas pelos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento na área da proteção ambiental e à redução de emissões de gases de efeito estufa.

B) No mandato de negociação, trata-se exclusivamente de agricultura, tema negligenciado nas negociações de liberalização comercial empreendidas pelo GATT, antes da criação da OMC.

C) Como aconteceu ao longo da Rodada Uruguai do GATT, os países em desenvolvimento se opuseram à extensão do mandato da rodada de negociação para a inclusão de temas como acesso a mercados para bens não agrícolas, comércio de serviços, aplicação de direitos antidumping e medidas compensatórias, o que era defendido pelos EUA e pela UE.



D) Entre os entraves para a conclusão da rodada de negociação da OMC em Doha, inclui-se a defesa, por parte dos países em desenvolvimento, do direito de manter as políticas de subsídios às exportações e o disciplinamento dos subsídios à produção.

E) A Rodada Doha é a primeira rodada de negociações multilaterais desenvolvida no âmbito da OMC, tendo sido lançada em 2001.

09.651 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) A OMC, instituída em 1994, ao final da Rodada Uruguai, tem por objetivo

A) harmonizar os princípios e medidas de políticas comerciais e cambiais com vistas à gradual liberalização das trocas comerciais entre os países-membros.

B) supervisionar a aplicação dos acordos comerciais celebrados entre os países-membros e a implementação de medidas de proteção aos investimentos estrangeiros nos mercados nacionais e solucionar litígios comerciais entre empresas e países-membros.

C) prover foro multilateral de negociação, supervisionar a implementação dos acordos sob sua égide e dirimir controvérsias comerciais entre os países-membros.

D) monitorar as práticas comerciais, de modo a garantir a livre circulação de bens e investimentos entre os países-membros.

E) supervisionar o funcionamento dos blocos comerciais regionais e promover a liberalização do comércio de bens e serviços e o cumprimento das normas de proteção à propriedade intelectual.

09.652 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) Segundo o princípio da nação mais favorecida, o país-membro da OMC

A) não deve privilegiar as importações segundo sua procedência.

B) deve dispensar aos produtos importados, no mercado doméstico, o mesmo tratamento que é dado aos produtos nacionais.

C) deve garantir reciprocidade quando da concessão de tratamento preferencial no marco de negociações e acordos celebrados no marco da OMC.

D) deve estender a todos os países preferências comerciais que tenham sido outorgadas a outro(s) país(es) membro(s).

E) não deve implementar medidas discriminatórias contra as importações que sejam mais competitivas que os produtos nacionais.

09.653 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) No âmbito da OMC, a solução de controvérsias comerciais se dá por meio do Órgão de Solução de Controvérsias, cuja atuação se inicia

A) mediante demanda apresentada pelo governo de um país-membro.



- B) por iniciativa do Mecanismo de Revisão de Políticas Comerciais.
- C) mediante demanda de uma empresa diretamente ao órgão.
- D) mediante demanda ou autorização do diretor-geral da OMC.
- E) por petição, necessariamente conjunta, das partes em litígio.

09.654 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) As restrições ao fluxo de comércio relacionadas às características dos produtos a serem importados ou ao seu método e processo de produção são denominadas

- A) cotas de importação.
- B) requisitos de transparência.
- C) regras de origem.
- D) barreiras técnicas ao comércio.
- E) barreiras tarifárias.

09.655 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) Efetuada por meio de procedimentos como certificação, inspeção, ensaios e amostragem, a análise das características de um produto, englobando, inclusive, seu processo ou método de produção à luz de padrões técnicos internacionalmente reconhecidos ou de regulamentos técnicos adotados pelos membros da OMC, é denominada

- A) notificação de regulamento técnico.
- B) procedimento de harmonização de normas técnicas.
- C) certificação de origem.
- D) certificação técnica.
- E) avaliação de conformidade.

09.656 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) Os países em desenvolvimento podem usufruir de tratamento especial e diferenciado no âmbito do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio. Esse tratamento permite que os referidos países

- A) implementem regulamentos e normas técnicas menos exigentes que os padrões reconhecidos internacionalmente.
- B) preservem tecnologia autóctone e métodos de produção compatíveis com suas necessidades de desenvolvimento.
- C) erijam barreiras técnicas aos produtos importados para proteger a produção doméstica.
- D) admitam o ingresso de mercadorias importadas que não estejam em conformidade com os regulamentos técnicos exigidos nacionalmente.

E) discriminem o produto importado mediante a imposição de regulamentos técnicos mais exigentes que aqueles aplicados nacionalmente, objetivando preservar a segurança e a saúde dos consumidores.

09.657 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) Como forma de promover a harmonização dos regulamentos técnicos, os países signatários do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio devem

A) aceitar os regulamentos técnicos de outros membros como equivalentes, aplicando-os internamente, excetuando, contudo, aspectos em que estes regulamentos difiram dos seus.

B) negociar acordos bilaterais e plurilaterais de reconhecimento mútuo que expandam o alcance das normas e regulamentos técnicos das partes.

C) participar integralmente, dentro do limite de seus recursos, da preparação, pelas instituições de normalização internacionais apropriadas, de normas internacionais para os produtos para os quais tenham adotado, ou prevejam adotar, regulamentos técnicos.

D) adaptar normas e regulamentos técnicos nacionais aos padrões definidos pelo CBT.

E) utilizar incondicionalmente normas internacionais como base para a formulação de regulamentos técnicos nacionais.

09.658 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) As medidas cobertas pelo Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio referem-se a

A) regulamentação técnica e implementação de medidas de segurança sanitária.

B) edição de normas técnicas internacionais, regulamentação sanitária e avaliação de conformidade.

C) regulamentação de restrições técnicas para fins de proteção comercial.

D) regulamentação técnica, normalização e avaliação da conformidade.

E) implementação de restrições técnicas e administrativas às importações e avaliação de conformidade.

09.659 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) O CBT

A) foi criado no âmbito da Rodada Tóquio (1973-1979) para abrigar as negociações multilaterais sobre obstáculos técnicos ao comércio.

B) é vinculado à ISO e supervisiona a elaboração e aplicação de normas e regulamentos técnicos com o objetivo de que estes se convertam em barreiras desnecessárias ao comércio.

C) foi instituído pelo Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio como o órgão supervisor e de consulta acerca do funcionamento e aplicação desse acordo.



D) é o órgão encarregado da adequação das normas e regulamentos técnicos nacionais aos padrões internacionais e da condução de avaliações de conformidade.

E) foi instituído pela OMC como foro para negociações bilaterais e multilaterais sobre obstáculos técnicos ao comércio.

09.660 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) Segundo o princípio da não discriminação do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, os governos nacionais, quando da preparação, adoção e aplicação de regulamentos técnicos, devem assegurar que

A) sejam aplicadas aos produtos importados normas técnicas estabelecidas e reconhecidas internacionalmente.

B) os produtos importados de qualquer membro estejam sujeitos a tratamento diferenciado que reconheça suas características peculiares e as diferenças quanto à regulamentação técnica no país de origem.

C) não exista nenhuma indicação quanto às características do produto ou ao seu processo de produção que induza o consumidor a preferir o produto nacional ao importado.

D) os produtos nacionais sejam produzidos em conformidade com padrões técnicos reconhecidos internacionalmente para não serem discriminados nos mercados de exportação.

E) os produtos importados do território de qualquer membro não recebam tratamento menos favorável que aquele concedido aos produtos similares de origem nacional e a produtos similares originários de qualquer outro país.

09.661 (INMETRO 2010 – Cespe/Cebraspe) O exame do funcionamento do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio para proceder eventuais ajustes que visem a preservação do equilíbrio entre os direitos e as obrigações nele previstos se dá por meio de

A) revisões trienais a cargo do CBT.

B) revisões anuais sob responsabilidade do Conselho para o Comércio de Bens da OMC.

C) solicitação, a qualquer tempo, de, pelo menos, dois terços dos países signatários.

D) revisões regulares bianuais conduzidas pela ISO.

E) solicitação, a qualquer tempo, de, pelo menos, metade dos países signatários.

(AGU 2012 – Cespe/Cebraspe) Julgue o item a seguir.

09.662 Em 2011, o órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio estabeleceu a ação de reenvio prejudicial, de modo que a Corte Internacional de Justiça pudesse decidir



sobre a competência do órgão para julgamento de questões de direitos humanos relacionadas ao comércio internacional.

(ANAC 2012 – Cespe/Cebraspe) Acerca de atos internacionais e organizações internacionais, julgue os itens subsecutivos.

09.663 Na hipótese de um conflito internacional ter sido submetido a um foro internacional para julgamento, cabe ao Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio excluir a sua competência, quando necessário.

09.664 Embora somente os membros do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio tenham capacidade postulatória perante o órgão, qualquer ator privado pode participar no contencioso como *amicus curiae* (amigo da corte).

(ANAC 2012 – Cespe/Cebraspe) Acerca da ordem mundial e da atuação do Brasil no cenário internacional, julgue (C ou E) o item que se segue.

09.665 O G20, um grupo informal de países em desenvolvimento, foi formado em Genebra, durante os estágios finais da preparação para Cancun, e representa parcela substancial do comércio agrícola mundial.

(Bolsa IRBr 2012 – Cespe/Cebraspe) A atuação da diplomacia brasileira para o desenvolvimento socioeconômico, nacional e global, ocorre mediante o desenvolvimento, pelo Ministério das Relações Exteriores, de políticas e iniciativas como

09.666 o estabelecimento de normas e regulamentos para a proteção do mercado consumidor brasileiro, notadamente no que tange ao controle e vigilância da importação de produtos de origem farmacêutica ou agropecuária.

09.667 a promoção de negociações bilaterais e multilaterais para acesso a conhecimentos e novas tecnologias e para a incorporação de inovações à economia, ao setor industrial e de serviços brasileiro.

09.668 a participação em foros como a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e o apoio ao Sistema Geral de Preferências (SGP), que, entre outras, constituem iniciativas para a promoção de maior equidade no desenvolvimento global.

09.669 a participação na Rodada Doha do Milênio da Organização Mundial do Comércio (OMC), com vistas a promover e a ampliar o acesso de bens e serviços brasileiros no mercado mundial.

09.670 (CGU 2012 – ESAF) As Organizações Internacionais multiplicaram-se nos últimos anos, contribuindo para estabelecer entendimentos comuns acerca de temas variados que, de maneiras distintas, vinculam os Estados nacionais. Acerca de sua origem e evolução recente, é correto afirmar que:



A) criada após a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) inspirou-se na Organização dos Estados Americanos, que lhe antecedeu na defesa dos valores democráticos, estabelecendo a regra universal de “um Estado, um voto” para todas as decisões relevantes no campo da política e da segurança internacional.

B) em face da necessidade de optar entre a construção de espaços regionais plenamente integrados ou de participar ativamente da economia internacional, os Estados necessitam optar entre os processos de globalização e regionalização, fenômeno que se tornou mais complexo devido à imposição, pela Organização Mundial do Comércio, da Cláusula da Nação Mais Favorecida, que obriga cada Estado a formalizar a indicação de seus parceiros preferenciais no âmbito do comércio internacional.

C) desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Sistema de Bretton Woods, constituído pela Organização Mundial do Comércio, pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, induziu a criação de um conjunto de organizações internacionais voltadas para a promoção do desenvolvimento econômico e da inclusão social, entre as quais se destacam a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento e a União Europeia.

D) as Organizações internacionais originam-se da vontade dos Estados que as constituem, os quais estabelecem mandatos, com limites especificados em suas cartas constitutivas, visando disciplinar aspectos da vida internacional que necessariamente requeiram ações concertadas. Ao custo de reduzir, mesmo marginalmente, a soberania dos Estados, esses sujeitos do Direito Internacional lhes aportam serviços relevantes, em face da crescente interdependência que se observa no meio internacional.

E) por sua natureza juridicamente vinculante, os tratados constitutivos das organizações internacionais tornam a norma internacional mais forte do que a legislação interna dos Estados. Ao aceitarem ingressar nessas organizações, os Estados nacionais abrem mão de sua soberania nacional no que concerne aos assuntos que constam nesses tratados, os quais passam a funcionar como uma espécie de constituição válida para a sociedade internacional.

09.671 (CGU 2012 – ESAF) O conjunto de normas e instituições que organizam e disciplinam o comércio internacional. Articulados em torno da Organização Mundial do Comércio (OMC), esses contratos asseguram aos países membros importantes direitos com relação ao comércio de bens e serviços, ao tempo em que obriga os governos a manter suas políticas comerciais no marco dos limites por eles negociados. Isso amplia a previsibilidade e a transparência do comércio internacional. É correto afirmar, a respeito do Sistema Multilateral de Comércio, que:

A) resultado das negociações da Rodada Uruguai, a OMC substituiu o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), ampliando seu escopo para incluir o comércio de serviços e de propriedade intelectual, deixando



a regulação dos investimentos sob a égide do Fundo Monetário Internacional.

B) o mecanismo de exame das políticas comerciais visa obrigar os Estados Partes a se adequarem à normativa acordada no âmbito da OMC. Periodicamente, procede-se a um escrutínio das políticas comerciais dos países em desenvolvimento, dispensando os países desenvolvidos, cujas políticas já estão de acordo com a normativa internacional, de submeter-se ao mesmo procedimento.

C) o mecanismo de solução de controvérsias constitui-se de um Órgão de Apelação, a que os Estados Partes submetem suas queixas quando se julgam lesados em seus direitos por outros membros. Os juízes deste órgão de apelação examinam cada caso à luz das normas do Direito comercial e dos acordos firmados no âmbito da OMC, concedendo compensações financeiras quando se observa a violação de direitos de um Estado Parte.

D) dado que se baseiam no princípio da soberania e da igualdade entre os Estados, os Acordos da OMC tratam de forma indiscriminada os países desenvolvidos e em desenvolvimento, a despeito de estes constituírem cerca de três quartos dos Estados Partes.

E) o propósito fundamental da OMC é contribuir para que as correntes de comércio circulem com fluidez, liberdade, equidade e previsibilidade, razão pela qual, entre outras atividades, a Organização se encarrega de administrar acordos comerciais, promover negociações e resolver diferenças comerciais e examinar as políticas comerciais dos Estados Partes.

09.672 (ENADE 2012/Relações Internacionais – INEP) Na questão da interface entre o regime comercial da Organização Mundial do Comércio (OMC) e os regimes ambientais, é preciso enfatizar que, mesmo tendo sido construídos com lógicas distintas e sem uma hierarquia no direito internacional, o primeiro tende a prevalecer, por ter mostrado, em menos de dez anos de existência, que a regulação comercial por meios multilaterais institucionalizados é desejável. A clareza e a precisão das normas estabelecidas e a sua observância, bem como o nível de delegação dos membros são suficientemente assegurados para que o regime seja forte, o que não ocorre na maioria dos regimes internacionais ambientais.

BARROS-PLATLAU, A. F. et alli. Meio ambiente e relações internacionais: perspectivas teóricas, respostas institucionais e novas dimensões de debate. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, Vol. 47, n. 2, jul/dez. 2004 (adaptado).

Considerando o paralelo apresentado no texto acima entre os regimes comercial e ambiental, avalie as afirmações a seguir.

I. As questões de cunho comercial são tratadas regularmente nas rodadas de liberalização comercial, ao passo que as questões ambientais são debatidas exclusivamente quando se realizam as grandes conferências internacionais.

II. Por ter capacidade regulatória, a OMC pode constranger os Estados e demais atores internacionais a seguirem padrões comportamentais; já o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) não possui



a mesma capacidade regulatória, o que dificulta a construção de um regime ambiental internacional.

III. A agenda comercial internacional (iniciada com a criação da OMC, em 1995) é mais recente que a agenda ambiental internacional (iniciada com a criação do PNUMA, em 1972), o que explica ser esta agenda mais complexa que aquela.

É correto apenas o que se afirma em

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

09.673 (MDIC 2012 – ESAF) Sobre o processo decisório da Organização Mundial do Comércio (OMC), é correto afirmar que:

- A) todas as decisões devem ser tomadas por consenso.
- B) as decisões são tomadas por maioria de 3/4 dos membros, para pedidos de derrogação temporária de obrigações por um membro e em casos envolvendo a interpretação de medidas previstas nos acordos, e de 2/3 para casos que envolvam a modificação dos acordos e a acessão de novos membros.
- C) o consenso é a regra básica e quando não alcançado adota-se a votação por maioria simples, de modo a conferir agilidade à Organização.
- D) apenas as decisões relativas a modificações no Acordo constitutivo da própria Organização e ao processo decisório são tomadas por consenso.
- E) o consenso é regra básica para as decisões tomadas na Conferência Ministerial e no Conselho Geral, por serem as instâncias superiores de decisão na OMC, sendo a maioria de 3/4 necessária para a tomada de decisões nos demais Conselhos, Comitês e no Órgão de Solução de Controvérsias.

09.674 (MDIC 2012 – ESAF) A criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) representa um marco na evolução do sistema multilateral de comércio instaurado com o Acordo Geral de Comércio e Tarifas (GATT) em 1947. Com base nessa assertiva, assinale a opção correta.

- A) Com a entrada em funcionamento da OMC em janeiro de 1995, as regras que regiam o comércio internacional até então foram suplantadas por aquelas previstas no Acordo constitutivo daquela organização.
- B) A necessidade de adaptar as regras do comércio internacional concebidas em 1947 às circunstâncias contemporâneas justificou a derrogação dos dispositivos e princípios do Acordo Geral de Comércio e



Tarifas original em favor de novo acordo negociado em 1994 (GATT 1994).

C) Apesar da expansão do corpo de regras consubstanciado no conjunto de acordos emanados da Rodada Uruguai, o sistema multilateral, sob a égide da OMC, continua regido basicamente pelos mesmos princípios enunciados no GATT 1947.

D) O princípio da transparência, que obriga os membros da OMC a darem ciência a todos os demais de todos os regulamentos e medidas comerciais que venham a adotar, foi introduzido no GATT 1994 em complemento aos princípios da Nação Mais Favorecida e do Tratamento Nacional presentes no texto original do GATT 1947.

E) No GATT 1994, o princípio da Não Discriminação foi relativizado em razão do objetivo de priorizar os acordos e blocos comerciais regionais e os sistemas preferenciais como meios de alcançar mais rápida liberalização do comércio internacional.

09.675 (MDIC 2012 – ESAF) A medida de defesa comercial que não representa reação a práticas desleais de comércio corresponde a

A) salvaguardas comerciais.

B) medidas antidumping.

C) barreiras tarifárias.

D) regras de origem.

E) medidas compensatórias.

09.676 (MDIC 2012 – ESAF) São características básicas do Sistema Geral de Preferências (SGP):

A) é um sistema universal de liberalização comercial, pactuado, gradual e irrevogável no que tange às preferências tarifárias concedidas.

B) a incondicionalidade da aplicação das preferências outorgadas, a não discriminação e a não reciprocidade.

C) a concessão de preferências mútuas entre países em desenvolvimento, o caráter temporário e a incondicionalidade das preferências negociadas.

D) é um sistema unilateral e não recíproco, de caráter temporário, em que o país outorgante define os produtos elegíveis, as margens de preferências concedidas e as regras aplicáveis à sua concessão.

E) o alcance restrito às economias desenvolvidas, a discricionariedade e o caráter temporário das preferências concedidas.

(Bolsa IRBr 2013 – Cespe/Cebraspe) Com relação ao posicionamento do Brasil a respeito de temas relevantes na agenda internacional contemporânea, julgue os itens subsecutivos.



09.677 O Brasil, como outros países em desenvolvimento, considera que, entre os objetivos da Rodada Doha, se deve incluir a correção das distorções prevaletentes no comércio agrícola, por meio da eliminação de subsídios a importações, da ampliação do apoio interno à produção e da manutenção do atual nível de acesso a mercados.

09.678 O Brasil defende, nos fóruns de discussão internacionais, a adoção de um modelo econômico que assegure a produção agrícola em grandes volumes, de modo a gerar excedentes comercializáveis, e que preveja mecanismos de mercado que viabilizem a construção de um ambiente social que possibilite aos indivíduos sair da pobreza sem apoio governamental.

(MDIC 2013 – Cespe/Cebraspe) A Organização Mundial do Comércio (OMC) fechou, em Bali, o primeiro acordo em quase vinte anos e, com isso, evitou que a Europa e os Estados Unidos da América se lançassem apenas em negociações regionais sem a participação dos países emergentes. O entendimento abre caminho para a injeção de 1 trilhão de dólares na economia mundial ao desbloquear processos aduaneiros. Segundo economistas, também deve criar 21 milhões de postos de trabalho.

O Estado de S. Paulo, 8/12/2013, capa (com adaptações).

Considerando o texto acima e os múltiplos aspectos que ele suscita, julgue os itens seguintes.

09.679 É correto inferir que acordos semelhantes àquele mencionado no texto geram resultado paradoxal: ao mesmo tempo em que estimulam as iniciativas regionais, prenunciam a falência de blocos econômicos, como o MERCOSUL, o NAFTA e a União Europeia.

09.680 O comércio internacional é peça-chave na economia globalizada dos dias de hoje, de modo que obstáculos diversos interpostos a sua plena realização trazem, em geral, resultados negativos para os países, especialmente em relação a aspectos econômicos e sociais.

09.681 Para os analistas e agentes econômicos, a inexistência de um órgão multilateral que estabeleça normas consensualmente aceitas para regular o comércio global, zelando por sua execução, é a causa principal das desavenças generalizadas que impedem o pleno desenvolvimento dos mercados mundiais.

09.682 O acordo a que o texto se refere, além de conferir credibilidade à OMC, foi amplamente entendido como expressiva vitória do atual diretor da instituição, o brasileiro Roberto Azevêdo.

09.683 **(CELESC 2013 – FEPESE)** Durante os últimos 30 anos, a economia mundial experimentou um processo rápido de globalização, acompanhado da formação de blocos econômicos regionais. Nesse contexto, é correto afirmar:



- A) A liberalização do comércio internacional tem ocorrido principalmente devido à redução de barreiras tarifárias, como diminuição de subsídios e de medidas antidumping.
- B) A União Europeia é um bloco econômico no qual os países membros estabelecem uma tarifa intrabloco igual a zero, uma tarifa externa comum e uma moeda única (o Euro).
- C) O Mercosul é um exemplo de experiência de regionalismo aberto e constitui-se uma área de livre comércio no qual se pratica tarifa intrabloco zero e uma política de tarifa extrabloco independente para cada país membro.
- D) Dentre os blocos econômicos criados na década de 1990 está a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), que tem promovido o comércio isento de tarifas de importação na América do Sul, Central e México.
- E) Um dos aspectos da recente globalização é o aumento do investimento estrangeiro de portfólio, que identifica os fluxos da natureza financeira, como investimentos em títulos e ações.

09.684 (SEFAZ 2013 – Cespe/Cebraspe) O processo decisório preferencial, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), ocorre por

- A) arbitragem.
- B) consenso.
- C) votação.
- D) mediação.
- E) referendo.

09.685 (SEFAZ 2013 – Cespe/Cebraspe) Assinale a opção em que é apresentada a denominação do acordo comercial plurilateral, originalmente abrangido pelo entendimento relativo às normas e procedimentos sobre solução de controvérsias no âmbito da OMC.

- A) Acordo Internacional sobre o Comércio de Frango Congelado
- B) Acordo Internacional do Aço
- C) Acordo Internacional sobre o Comércio de Embarcações Civis
- D) Acordo Internacional sobre Licitações Internacionais
- E) Acordo Internacional de Produtos Lácteos

(Câmara dos Deputados 2014 – Cespe/Cebraspe) A dinamização do comércio internacional tem trazido modificações importantes no direito internacional. A Organização Mundial do Comércio (OMC), criada para substituir o sistema de comércio fundado nas regras contidas no GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), é uma das promotoras dessa



dinâmica. Acerca da OMC, julgue os próximos itens. Nesse sentido, considere que a sigla SSC, sempre que empregada, se refere ao Sistema de Solução de Controvérsias da OMC.

09.686 A adoção da regra do consenso invertido, que dá efetividade ao SSC, baseia-se na ideia do consentimento absoluto do direito internacional, pelo que os Estados-membros devem aprovar as decisões por unanimidade.

09.687 A OMC surgiu após a queda do muro de Berlim.

09.688 Inovador em muitos sentidos, o SSC admite a participação de blocos econômicos, como a União Europeia, e a participação de organizações não governamentais, as quais podem manifestar-se acerca de suas áreas de atuação.

09.689 A China participa da OMC com o status de membro observador, que a impede de atuar como autora ou como ré no SSC.

(Câmara dos Deputados 2014 – Cespe/Cebraspe) Considerando os desafios que ora enfrenta a Organização Mundial do Comércio (OMC) em sua condição de pilar do sistema multilateral de comércio, julgue os itens.

09.690 A despeito das dificuldades enfrentadas pela OMC no plano das negociações comerciais multilaterais, ela contribuiu de modo efetivo para inibir impulsos protecionistas no período imediatamente posterior à crise econômica de 2008.

09.691 O estancamento da Rodada de Doha, ao pôr em questão a efetividade da normativa multilateral, teve como consequência direta a perda de relevância do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.

09.692 Recentemente, um brasileiro foi nomeado para a direção geral da OMC na condição de representante dos países em desenvolvimento. Tal fato decorreu da crescente influência desses países no processo decisório e expressa importante mudança na correlação de forças no seio daquela organização.

(Câmara dos Deputados 2014 – Cespe/Cebraspe) Com referência à Organização Mundial do Comércio (OMC) e a aspectos diversos relacionados ao comércio internacional, julgue os itens que se seguem.

09.693 O Programa Brasileiro de Financiamento às Exportações (PROEX) admite duas modalidades: financiamento e equalização. A utilização do PROEX pela EMBRAER, na modalidade equalização, motivou contencioso internacional na OMC, no qual o Brasil foi acusado pelo Canadá de adotar subsídios incompatíveis com o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias.

09.694 Considera-se prática de dumping, conforme a legislação pertinente, a introdução de um produto no mercado doméstico brasileiro, inclusive sob as modalidades de *drawback*, a preço de exportação superior ao seu valor normal.



09.695 Embora a OMC tenha sido criada apenas na Rodada Uruguai, a regulação do comércio internacional já era exercida pelas normas do GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) desde 1947, acordo do qual o Brasil foi membro originário.

09.696 (EMGEPRON 2014 – BioRio) Sobre subsídios a exportações e comércio internacional, analise as seguintes afirmativas:

I. Subsídios à exportação são aqueles diretamente relacionados ao desempenho exportador de um produto industrial ou agrícola, podendo receber formas diversas, como, por exemplo, a isenção no pagamento de taxas ou impostos e créditos à exportação concedidos sob condições mais vantajosas que as disponíveis no mercado.

II. A OMC permite os subsídios às exportações, pois esses são mais vantajosos que a utilização de cotas ou tarifas.

III. Os subsídios às exportações distorcem os preços internacionais por aumentar a oferta dos produtos subsidiados no mercado internacional.

São corretas as afirmativas:

A) I e III, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

09.697 (INCA/Ministério da Saúde 2014 – FUNCAB) A Organização Mundial do Comércio (OMC), criada em 1995, tem por objetivo maior a promoção do comércio livre entre os seus membros. Sobre os princípios e funcionamentos dessa organização, assinale a alternativa correta.

A) Diferentemente do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT/1947), a OMC possui personalidade jurídica, podendo celebrar acordos internacionais.

B) A inexistência de um órgão de apelação no mecanismo de solução de controvérsias da OMC assegura maior celeridade ao procedimento, impedindo a adoção de manobras procrastinatórias.

C) Todas as decisões da OMC são sempre tomadas por unanimidade.

D) A cláusula da nação mais favorecida, que previa a necessidade de extensão dos benefícios dados a um Estado a todos os demais, foi abolida com a criação da OMC.

E) A OMC apresenta um sistema de solução de controvérsias mais diplomático do que jurisdicional, enfatizando-se a negociação, a mediação e a conciliação.



09.698 (RFB 2014 – ESAF, adaptada) Sobre a Organização Mundial do Comércio (OMC), pode-se afirmar:

- A) com o final da Rodada Uruguai, encerrou-se a validade do GATS, permitindo maior liberalização mundial para o comércio de serviços.
- B) o Brasil não foi membro fundador do GATT, em razão da oposição do Governo Vargas à cláusula do padrão-ouro.
- C) apesar de avanços modestos, a reunião ministerial de Bali conseguiu alcançar um Acordo de Facilitação de Comércio.
- D) a Rodada Uruguai não foi concluída em razão da oposição da Índia quanto ao patenteamento de medicamentos.
- E) em razão do acordo de Bali no acordo de quotas agrícolas, o Brasil encerrou o contencioso do algodão contra os Estados Unidos.

09.699 (ENADE 2015/Relações Internacionais – INEP) Dada a ampliação da influência dos países emergentes no processo decisório, tem havido dificuldades para se chegar à conclusão das negociações comerciais multilaterais no âmbito da Rodada Doha, da Organização Mundial do Comércio (OMC), de 2001 até os dias atuais. Em face desse cenário, os países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos da América (EUA), têm buscado outros caminhos para favorecer seus interesses e a normatização de regras comerciais.

Considerando a referida dinâmica das negociações que caracteriza a Rodada Doha e as consequências do maior equilíbrio de poder no âmbito da OMC, avalie as afirmações a seguir.

I. Brasil e Índia assumiram papel central nas negociações da OMC, a partir de 2003, com a formação da coalizão G-20 agrícola e a participação ativa no Órgão de Solução de Controvérsias.

II. Enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial divulgam o endividamento dos países, a OMC reflete as transformações no equilíbrio de poder internacional, visto que a China, a Índia e o Brasil são, hoje, atores com reconhecida capacidade de influenciar os rumos do processo decisório da Rodada Doha.

III. Levando-se em consideração a distribuição do equilíbrio de poder nas relações internacionais contemporâneas, verifica-se que houve ajustes no processo de eleição do Diretor-Geral da OMC, do Diretor-Gerente do FMI e do Presidente do Banco Mundial.

IV. Diante da dificuldade em avançar suas preferências na Rodada Doha, os EUA têm buscado acordos paralelos às negociações da OMC, como a Parceria Transpacífica e o Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento.

É correto apenas o que se afirma em

- A) I e IV.
- B) II e III.



- C) III e IV.
- D) I, II e III.
- E) I, II e IV.

09.700 (ENADE 2015/Relações Internacionais – INEP) O governo brasileiro iniciou, em 2003, na reunião ministerial de Cancun, no México, uma ofensiva para alterar o rumo das negociações da Rodada Doha na Organização Mundial do Comércio (OMC). Criou-se uma nova aliança, chamada G20, e o Brasil se posicionou como principal *player* das negociações multilaterais. Mais de dez anos depois, a Rodada Doha continua travada. Em face dessa situação, o governo brasileiro começou a sofrer críticas à estratégia de apostar nas negociações multilaterais na OMC.

Considerando essas informações, assinale a opção que apresenta a principal razão para a manutenção da referida estratégia pelo governo brasileiro.

- A) A tradição e o princípio da política externa do Brasil de só negociar em âmbito multilateral.
- B) O objetivo do Brasil de ocupar um cargo de destaque nesse organismo internacional, como ocorreu com a escolha de um diplomata brasileiro para Secretário Geral da entidade.
- C) A atuação firme e destacada na OMC, que trará ao Brasil o apoio de grande número de países para seu pleito de membro permanente no Conselho de Segurança da ONU.
- D) O fato de a negociação multilateral ser uma forma de solidariedade com outros países que não conseguem estabelecer negociações comerciais bilaterais e precisam da OMC para tanto.
- E) O interesse comercial do Brasil está muito ligado ao setor agroalimentar e, por isso, a negociação multilateral é a política mais adequada para enfrentar os obstáculos colocados pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

09.701 (UEG 2015 – Fundação Universa, adaptada) Criado(a) após longas negociações que atravessaram décadas, tendo sucedido o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), ele(ela) existe para regular as transações mercantis em escala global, além de funcionar como uma espécie de tribunal para solucionar impasses e contenciosos entre os países-membros. Trata-se do(da)

- A) Organização das Nações Unidas (ONU).
- B) Fundo Monetário Internacional (FMI).
- C) Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
- D) Banco Mundial (BIRD).
- E) Organização Mundial do Comércio (OMC).



(ABIN 2018 – Cespe/Cebraspe) No que se refere ao sistema de comércio internacional, julgue os seguintes itens.

09.702 O programa Inovar-Auto que, entre outros aspectos, elevou a alíquota do imposto sobre produtos industrializados (IPI) sobre veículos importados, não é alcançado pelas limitações impostas pelas regras do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), uma vez que a tributação interna não se caracteriza como barreira tarifária.

09.703 A Organização Mundial do Comércio (OMC), que surgiu como resultado da Rodada do Uruguai, vinculada ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), tem a função de fiscalizar as políticas comerciais dos países membros, adotando, para isso, mecanismos previstos originariamente no estatuto não ratificado da Organização Internacional do Comércio (OIC), idealizada no Acordo de Bretton Woods.

09.704 Segundo as regras do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), não há amparo para a adoção de práticas protecionistas inseridas no âmbito das políticas de substituição de importações, que propõem a industrialização a qualquer custo dos países em desenvolvimento e se baseiam, em termos teóricos, na premissa de que ocorre, ao longo dos ciclos econômicos, a deterioração dos termos de troca em desfavor dos exportadores de produtos primários.

09.705 (APEX 2018 – IADES) A Organização Mundial do Comércio (OMC) foi instituída com base nos princípios do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, do inglês, *General Agreement on Tariffs and Trade*). É função da OMC

- A) assegurar o bom funcionamento do sistema financeiro internacional.
- B) financiar projetos de exportação para promover o comércio entre os países.
- C) administrar e aplicar os acordos comerciais multilaterais.
- D) desenvolver modelos e cláusulas de contratos de comércio internacional.
- E) controlar desequilíbrios no sistema cambial dos países-membros.

09.706 (APEX 2018 – IADES) Acerca do processo de tomada de decisão na Organização Mundial do Comércio (OMC), assinale a alternativa correta.

- A) O sistema de voto na OMC segue o padrão de outras organizações mundiais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.
- B) O sistema de voto na organização é definido por votação ponderada, em que cada membro tem uma cota e, a partir da cota, é definido o poder de voto do país.
- C) A norma de tomada de decisão é baseada no consenso. Quando não for possível, os procedimentos requerem uma regra de maior de dois terços ou de três quartos.



D) Votações para inclusão de novos membros, emendas e acordos necessitam de uma quantidade de votos maior que três quartos.

E) Todo o processo após a tomada de decisão, como o cumprimento das deliberações, está submetido ao Secretariado, de forma que os membros não possuem nenhum tipo de autoridade.

09.707 (APEX 2018 – IADES) Entre os princípios fundamentais que regem as normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), pode-se mencionar o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento relativo. Uma das ferramentas que permite às nações desenvolvidas a redução de tarifas aduaneiras aos produtos oriundos desses países é o (a)

A) Sistema Geral de Preferências (SGP).

B) *drawback*.

C) Sistema Harmonizado (SH).

D) Licença de Importação (LI).

E) Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR).

(CODEVASF 2020 – Cespe/Cebraspe) Com relação às políticas fiscal e monetária e às demais políticas econômicas, julgue o item seguinte.

09.708 Na prática de defesa da concorrência, a análise de *dumping* é feita a partir da diferença entre o preço do bem praticado na exportação e o praticado no mercado doméstico.

(CODEVASF 2020 – Cespe/Cebraspe) Considerando a importância dos organismos internacionais para as relações comerciais e econômicas, julgue o próximo item.

09.709 O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio considera *dumping* a oferta de um produto no comércio exterior em valor inferior ao preço normal praticado na origem.

09.710 (APEX-Brasil 2021 – Cespe/Cebraspe) Considerando o contexto, os antecedentes, as principais discussões e os balizadores da Rodada do Uruguai, assinale a opção correta.

A) A despeito de medidas liberais propostas, a Rodada do Uruguai teve pouco impacto no arcabouço comercial vigente.

B) A Rodada do Uruguai teve como foco o comércio de bens e serviços.

C) A Rodada do Uruguai teve papel fundamental na constituição da Organização Mundial do Comércio (OMC).

D) O objetivo da Rodada do Uruguai era melhorar a situação do balanço de pagamentos dos países participantes.



09.711 (APEX-Brasil 2021 – Cespe/Cebraspe) Considerando os mecanismos e instrumentos adotados nas práticas comerciais, assinale a opção correta.

- A) Medidas antidumping somente podem ser adotadas se a autoridade governamental competente demonstrar nexo causal.
- B) Alterações no imposto de importação produzem efeitos a partir do ano fiscal subsequente.
- C) Não é possível a adoção de medidas antidumping provisórias.
- D) As medidas antidumping são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

09.712 (APEX-Brasil 2021 – Cespe/Cebraspe) Há divergências entre defensores do livre comércio e ambientalistas em torno do impacto de medidas de proteção ao meio ambiente. Julgue os itens a seguir, acerca dos aspectos da relação entre comércio internacional e meio ambiente.

- I) O princípio do poluidor pagador, contido na Agenda 21, determinou a responsabilidade pelos danos ambientais e estabeleceu formas gerais de cálculo dos custos ambientais a serem adaptadas e internalizadas nos respectivos ordenamentos jurídicos dos países signatários.
- II) As negociações multilaterais sobre comércio e meio ambiente frequentemente revelam um padrão Norte-Sul, com o risco de que normas ambientais particularmente estritas defendidas por países desenvolvidos transformem-se em barreiras não tarifárias ou medidas de caráter discriminatório, como formas de proteção disfarçada ao comércio.
- III) As regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) permitem que seus Estados-membros estabeleçam normas domésticas de proteção ambiental. Os desacordos resultantes da implementação da exceção geral são dirimidos pelo Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) e pelo Comitê sobre Comércio e Meio Ambiente (CTE), que atuam como tribunal internacional para a definição de jurisprudência de compatibilização entre os instrumentos internacionais de proteção ambiental e o sistema multilateral de comércio.
- IV) Os conceitos de “responsabilidades comuns, mas diferenciadas” entre países desenvolvidos e em desenvolvimento e de “dumping ambiental” foram consagrados nos documentos das Nações Unidas em torno da Agenda 21.
- V) A principal modalidade de negociação de inclusão de temas ambientais na agenda comercial têm sido os acordos preferenciais de comércio bilateral e regional, e não global. Os EUA e a União Europeia são os principais promotores da inclusão de temas ambientais na agenda de negociações comerciais.

Estão certos apenas os itens

- A) I e IV.



- B) II e V.
- C) I, II e III.
- D) III, IV e V.

(CODEVASF 2021 – Cebraspe) Considerando a importância dos organismos internacionais para as relações comerciais e econômicas, julgue o próximo item.

09.713 O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio considera *dumping* a oferta de um produto no comércio exterior em valor inferior ao preço normal praticado na origem.

(CODEVASF 2021 – Cebraspe) Considerando as normas e os princípios de direito econômico, julgue o item a seguir.

09.714 A constituição da Organização Mundial do Comércio (OMC) foi uma decorrência da Rodada Uruguai de Negociações Multilaterais do GATT, tendo esse ato de constituição sido internalizado pelo governo brasileiro.

(Petrobras 2022 – Cebraspe) Tendo em vista que os Estados e as organizações internacionais estabelecem, por meio de acordos e tratados, normas de conduta e de procedimentos, julgue os próximos itens, a respeito desse tema.

09.715 As chamadas *lex mercatória* são normas internacionais criadas pelas práticas e costumes e que são desvinculadas do direito dos Estados, mas reconhecidas pelos atores do comércio internacional.

09.716 (ApexBrasil 2022 – Cebraspe) Acerca do sistema multilateral do comércio, julgue os itens a seguir.

I – Dentre as funções da Organização Mundial de Comércio destacam-se a promoção da estabilidade cambial e o auxílio ao estabelecimento de um sistema multilateral de pagamentos, de modo a favorecer a ampliação do comércio entre as nações.

II – Pelo princípio da nação mais favorecida, qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido por uma parte contratante em relação a um produto originário de ou destinado a qualquer outro país será, imediata e incondicionalmente, estendido ao produtor similar, originário do território de cada uma das outras partes contratantes ou a ele destinado.

III – Embora o Banco Mundial tenha como missão a redução da pobreza e a promoção do desenvolvimento, com foco prioritário nos países em desenvolvimento, os empréstimos concedidos pelo braço financeiro do grupo destinam-se a qualquer país-membro, independentemente do seu estágio de desenvolvimento.



IV – O Sistema Geral de Preferências permite que países desenvolvidos concedam tratamento tarifário preferencial para produtos oriundos de países em desenvolvimento e de países de menor desenvolvimento relativo.

Estão certos apenas os itens

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.

09.717 (ApexBrasil 2022 – Cebraspe) Considerando as principais regulamentações sobre o comércio internacional praticadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), assinale a opção correta.

- A) Desde a criação da OMC, as medidas de salvaguarda estão proibidas aos seus países-membros.
- B) É permitida a salvaguarda para proteger a indústria nacional.
- C) A salvaguarda só é admitida em casos particulares de ameaça à indústria nacional, podendo a decisão ser adotada imediatamente, mesmo sem a devida comprovação.
- D) A salvaguarda só é admitida após a adoção de processo investigativo que comprove prejuízo grave ou ameaça de prejuízo à indústria doméstica, com a necessidade de existência de nexo causal nos achados.

09.718 (ApexBrasil 2022 – Cebraspe) A prática de antidumping tem como objetivo evitar que produtores nacionais percam competitividade no mercado interno em razão de práticas adotadas por concorrentes internacionais. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

- A) A prática de dumping ocorre quando a oferta de um produto no comércio de outro país é realizada a preço inferior ao seu valor de mercado no país de origem.
- B) Um produto é objeto de dumping quando introduzido no mercado de outro país a um preço inferior ao seu valor normal.
- C) Se os produtos não forem importados diretamente do país de origem, não há possibilidade de medida antidumping.
- D) Na presença de dumping, os países possuem o direito de impor tarifa sobre as importações que causarem dano à indústria nacional.

(Petrobras 2022 – Cebraspe) Considerando as práticas internacionais sobre o comércio internacional e as principais contas de registros dessas transações por parte das economias, julgue os itens a seguir.



09.719 A prática de *dumping* se dá quando a exportação de um produto ocorre a um preço inferior ao praticado no seu mercado doméstico.

09.720 Mesmo havendo a identificação de subsídio e de prática anticoncorrencial, não há obrigatoriedade de sua eliminação.

09.721 Sempre que constatado o *dumping*, a indústria nacional possui direito de compensação a ser exercido no exercício fiscal da constatação.

09.722 (ENADE 2022 – Relações Internacionais – INEP) As preocupações da Economia Política das Relações Internacionais estão voltadas para a distribuição global ou territorial das atividades econômicas, as discussões técnicas e políticas sobre o comércio, os investimentos externos e as finanças mundiais, a divisão internacional do trabalho, a eficiência relativa na adoção de políticas pelos países desenvolvidos e em desenvolvimento e o crescimento desigual oriundo das instabilidades do sistema internacional provocadas pelas falhas ou omissões dos atores internacionais. Não obstante, algumas teorias foram elaboradas para explicar a relação dos fatores político e econômico envolvidos nessas problemáticas: três delas adquiriram importância na pesquisa e na política. Verifica-se que o nacionalismo econômico advoga o primado da política sobre a economia, o liberalismo econômico defende a separação clara das esferas política e econômica, e o marxismo argumenta que a economia é a condutora da política. Enquanto os liberais tendem a ignorar a distribuição, e os nacionalistas estão preocupados primordialmente com a distribuição internacional da riqueza, os marxistas focalizam os efeitos internos e internacionais da economia de mercado na distribuição da riqueza.

GILPIN, R. *A Economia Política das Relações Internacionais*. Brasília: Editora da UnB, 2002 (adaptado).

Com relação às problemáticas e aos argumentos teóricos da Economia Política das Relações Internacionais, avalie as afirmações a seguir.

I. O marxismo se desenvolveu em reação ao liberalismo econômico, pois os conflitos políticos nascem da luta entre as classes sociais em relação à distribuição da riqueza.

II. No nacionalismo, privilegia-se o Estado, e o Mercado deve estar sujeito aos interesses estatais, como é o caso das medidas estabelecidas pelas elites nacionais a fim de proteger a base produtiva interna da competitividade internacional.

III. O Mercado, no liberalismo, deve funcionar livre de interferência política, embora a ordem internacional liberal preconize a adoção de regras no comércio internacional.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e III, apenas.



D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

09.723 (Prefeitura de Foz do Iguaçu 2022 – Fundatec, adaptada) Sobre um dos princípios das principais teorias de comércio internacional de bens, analise as características abaixo:

- As trocas de produtos a nível internacional resultam das assimetrias entre os países em questão de preços relativos.
- No comércio internacional, os preços relativos refletem os custos relativos de produção, entre os quais existe uma relação direta.

As características acima definem o princípio:

- A) Das vantagens absolutas.
- B) Das vantagens comparativas.
- C) Dos preços relativos.
- D) Das assimetrias produtivas.
- E) Do livre comércio.

09.724 (Senado Federal 2022 – FGV) A respeito do Sistema de Solução de Controvérsias (OSC) na Organização Mundial do Comércio (OMC), em especial, o que prevê o “Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias”, Anexo 2 da Rodada Uruguai, assinale a afirmativa correta.

- A) As deliberações do grupo especial serão confidenciais e as opiniões individuais dos integrantes do grupo especial consignadas em seu relatório serão anônimas.
- B) O sistema de solução de controvérsia da OMC é elemento essencial para trazer segurança e previsibilidade ao sistema multilateral de comércio. Dessa feita, é possível que, por vezes, as recomendações e decisões do OSC impliquem o aumento ou a diminuição dos direitos e obrigações definidos nos acordos abrangidos, a fim de promover o reequilíbrio entre os Membros reclamantes.
- C) As solicitações de conciliação e a utilização dos procedimentos de solução de controvérsias serão consideradas como ações contenciosas ao que, na constância de controvérsia, todos os Membros participarão do processo com boa-fé e esforçando-se para resolvê-la.
- D) A solução de controvérsias se inicia por meio do procedimento de consultas, as quais, por sua vez, serão públicas e sem prejuízo dos direitos de qualquer Membro em quaisquer procedimentos posteriores.
- E) Bons ofícios, conciliação e mediação são procedimentos adotados compulsoriamente aos Membros que acordaram se submeter ao Sistema de Solução de Controvérsias (OSC).



09.725 (AGU 2023 – Cebraspe) Quanto ao Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT) e à Organização Mundial do Comércio (OMC), assinale a opção correta.

- A) O GATT, originalmente aprovado no âmbito da OMC, é um tratado internacional que visa promover o livre comércio e o crescimento econômico, sobretudo pela redução de obstáculos às trocas entre os países, em particular das tarifas aduaneiras.
- B) A OMC é um organismo internacional multilateral criado no ano de 1995, após a conclusão das negociações da Rodada Doha, com o objetivo de regulação do comércio internacional.
- C) No sistema de solução de controvérsias da OMC, vigora a regra do consenso negativo, isto é, as decisões dos painéis e do Órgão de Apelação serão vinculantes e obrigatórias, salvo se todos os Estados-membros forem contrários a elas.
- D) O GATT tem como premissa o princípio da nação mais favorecida, segundo o qual os países desenvolvidos devem conceder um tratamento aduaneiro e tarifário mais favorável aos países em desenvolvimento.
- E) De acordo com a cláusula do tratamento nacional, que constitui um dos princípios básicos da OMC, os produtos nacionais podem receber um tratamento diferenciado em relação aos importados, com vistas ao aumento da industrialização e à aceleração das taxas de crescimento da economia dos países em desenvolvimento.

09.726 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) O Direito Econômico Internacional visa regular temas de ordem econômica com repercussão no cenário internacional contemporâneo, como desenvolvimento, comércio, investimentos e fluxo de moedas entre os Estados. É um ramo do Direito Internacional Público regido por princípios e características peculiares, entre os quais

- A) a rigidez de suas normas.
- B) a reduzida participação de entes privados.
- C) a crescente regulamentação de mercado.
- D) a estabilidade das relações econômicas internacionais.
- E) a interdependência entre seus atores.

09.727 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) A Organização Mundial do Comércio (OMC) está em crise desde 2019, em razão da paralização de seu Órgão de Apelação (OA). O governo dos Estados Unidos bloqueou sistematicamente as indicações de novos membros para o OA e, assim, esse órgão ficou sem o número mínimo de membros para julgar uma apelação. Acerca desta crise, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Embora a OMC tenha se tornado um dos sistemas mais elogiados para o encaminhamento de soluções de conflitos comerciais no plano



internacional nos últimos 30 anos, o bloqueio feito pelos Estados Unidos revelou a tibieza do sistema de resolução de controvérsias da organização.

() O bloqueio do órgão de apelação foi uma estratégia dos Estados Unidos para pressionar a mudança do sistema de indicação de seus membros, adotando critérios políticos pautados no consenso da indicação e não em sorteios aleatórios.

() O elevado número de disputas comerciais que alcançavam a fase de apelação era dissonante com a visão original do sistema de manter o compromisso com soluções mutuamente acordadas entre as partes controversas.

As afirmativas são, respectivamente,

A) F – F – V.

B) V – F – V.

C) V – V – F.

D) F – V – F.

E) V – F – F.

09.728 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) A expressão “globalização” começou a ser usada de modo recorrente no final do século XX, para indicar o incremento de fluxos comerciais e financeiros, entre outros processos de interdependência econômica. Sobre o processo de globalização, a partir da década de 1990, assinale a afirmativa correta.

A) No início dos anos 1990, para as economias de mais alta renda, a globalização significou a adoção de medidas isolacionistas, como o protecionismo comercial e as barreiras à exportação de insumos.

B) Na década de 1990, para as economias em desenvolvimento, a globalização significou a oportunidade de produzir em outros países e obter ganhos de competitividade, controlando as cadeias produtivas e explorando as vantagens comparativas em força de trabalho e em serviços.

C) Nos últimos trinta anos, a globalização foi alavancada por avanços tecnológicos – novas modalidades de transmissão de dados e a ampliação da capacidade de seu processamento – que permitiram a aceleração de fluxos comerciais e a facilitação da movimentação internacional de capitais.

D) Na década de 1990, o enfoque positivo da globalização destacava os ganhos em relação à oferta: os consumidores se beneficiam por dispor de uma variedade maior de bens e serviços a custo mais baixos, além de empregos mais bem remunerados.

E) Nas últimas duas décadas, a perspectiva positiva da globalização enfatizou os ganhos quanto às estruturas da demanda, oriundos da expansão dos investimentos, da difusão tecnológica e da formulação de políticas macroeconômicas para gerir os novos fluxos de capital.

09.729 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) A Organização



Mundial do Comércio (OMC) conta, desde o início de seu funcionamento, em 1º de janeiro de 1995, com mecanismo de solução de controvérsias comerciais. O chamado Sistema de Solução de Controvérsias (SSC) da OMC tem permitido, ao longo dos anos, definir o alcance dos Acordos que compõem o acervo normativo da OMC, contribuindo, dessa forma, para conferir maior segurança e transparência ao funcionamento da Organização. Os contenciosos da OMC desenrolam-se em

- A) três fases principais: consultas, painel e apelação.
- B) três fases principais: painel, apelação e rejeição.
- C) três fases principais: consultas, painel e rejeição.
- D) quatro fases principais: consultas, painel, apelação e implementação.
- E) quatro fases principais: consultas, painel, apelação e rejeição.

09.730 (Receita Federal 2023 – FGV) Partindo-se do entendimento de que a prática do dumping é danosa à economia do país importador de produtos estrangeiros, é correto afirmar que

- A) a discriminação de preços entre o mercado exportador e o mercado interno do país importador pode ser compensada com a proposta de acordo de preços encaminhada ao país importador.
- B) conforme dispõe o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), o dumping pode ser aceito por países que protegem o consumidor, visto constituir uma forma de estímulo à redução de preços no mercado interno.
- C) a prática do dumping é danosa, na medida em que os agentes de produção do país importador reduzem os preços de seus produtos com o fim de enfrentarem e anularem a concorrência externa.
- D) o caráter predatório do dumping se caracteriza, basicamente, pela eliminação da concorrência no país importador e o consequente domínio do mercado, seguido da elevação do preço dos produtos.
- E) a aplicação dos direitos antidumping é obrigatória, tendo em vista o objetivo de proteger o mercado produtor e obedecem a critérios econômicos de avaliação do dano causado à indústria nacional.

09.731 (Receita Federal 2023 – FGV) O estabelecimento de cotas de importação pelos países, câmbios diferenciados por operação, tarifas aduaneiras protecionistas, tratamentos preferenciais a certos países em detrimento de outros e o tratamento tributário mais oneroso para produtos importados caracterizam

- A) barreiras ao comércio internacional admitidas pelo Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), uma vez que são consideradas mecanismos de defesa em períodos de crise econômica no país importador.

- B) barreiras ao comércio internacional, vedadas pelo GATT, por afrontarem o objetivo principal visado pelo acordo, qual seja, a liberdade nas transações comerciais, fundada na eliminação de obstáculos às trocas de mercadorias.
- C) medidas protecionistas, sempre admitidas pelo Acordo, nos casos em que certos países, diante da concorrência internacional danosa, optarem por adotar temporariamente essas medidas, em lugar dos direitos antidumping.
- D) mecanismos de proteção do mercado interno, permitidos pelo GATT, adotados como alternativas ao lento e custoso processo de apuração da prática do dumping, sobretudo por países em visas de desenvolvimento.
- E) mecanismos protecionistas adotados por certos países, em detrimento da apuração, obrigatória segundo determina o GATT/94, em processos de apuração da prática do dumping ou da concessão de subsídios.

09.732 (Receita Federal 2023 – FGV) Reduzir procedimentos pouco eficientes nas operações de comércio exterior, estabelecer boas práticas governamentais, como a coordenação entre órgãos de governo, o uso de gerenciamento de riscos e o emprego de tecnologias e padrões internacionais, são objetivos do

- A) Acordo sobre Facilitação do Comércio.
- B) Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio.
- C) Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio.
- D) Protocolo de Ouro Preto, de 1994, sobre o Mercosul.
- E) Acordo sobre a Implementação do artigo VII do GATT.

09.733 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) A Organização Mundial do Comércio (OMC) é o foro multilateral responsável pela regulamentação do comércio internacional. A globalização reforçou a ideia liberal dos mercados, o que faz diminuir gradativamente as barreiras tarifárias. Temos observado, com certa frequência, o surgimento de barreiras não tarifárias e, entre estas, especialmente as barreiras técnicas que se relacionam diretamente com o comércio exterior.

Com referência ao comércio internacional, assinale a afirmativa correta.

- A) No Brasil, o ponto focal de barreiras técnicas às exportações é a ANS.
- B) As barreiras técnicas constituem tema frequente na agenda do Itamaraty apenas em reuniões e acordos bilaterais.
- C) As barreiras técnicas não podem ser consideradas como entraves comerciais, pois o seu principal objetivo é garantir o comércio de produtos de qualidade e proteção do meio ambiente ou a saúde pública do país.
- D) As barreiras técnicas ao comércio são regulamentos técnicos, normas e procedimentos de avaliação da conformidade que, ao variarem de país para país, podem aumentar os custos associados ao comércio e reduzir os ganhos potenciais das transações comerciais entre importadores e exportadores.

E) As barreiras tarifárias servem basicamente para classificar a qualidade dos produtos que adentram o território nacional, especialmente com riscos à saúde pública.

09.734 (ApexBrasil 2024 – Cebraspe) O Remessa Conforme, programa do governo federal lançado em 2023 e regulamentado pela Receita Federal por meio da Instrução Normativa nº 2.146/2023, visa conferir maior agilidade e previsibilidade ao fluxo de comércio exterior. A referida regulamentação serviu para o enfrentamento de uma típica barreira comercial, que consiste na prática de venda de produtos a preço inferior ao praticado no comércio interno.

A prática descrita no último período do texto anterior é denominada

- A) *trusts*.
- B) *dumping*.
- C) *circumvention*.
- D) cartel.

(Embrapa 2025 – Cebraspe) Julgue os próximos itens, relativos às organizações internacionais e às políticas públicas nacionais e globais relacionadas à agricultura e à ciência e tecnologia no âmbito da UNFCCC, da CDB e do TIRFAA.

09.735 O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) foi criado dentro da Organização Mundial do Comércio (OMC) logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, visando promover o comércio internacional e remover as barreiras comerciais.

09.736 O Brasil, embora convidado a integrar o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) desde sua fundação, relutou em aderir ao acordo, por adotar, à época, uma política protecionista.

09.737 Dentro da OMC, a cláusula da nação mais favorecida é aplicada ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

(Embrapa 2025 – Cebraspe) Acerca do comércio internacional, julgue os itens subsequentes.

09.738 A fraca recuperação do comércio mundial nos últimos anos decorre da incerteza sobre as perspectivas de crescimento da economia mundial e de um contexto marcado por crescente protecionismo, tensões geopolíticas e distúrbios no transporte marítimo.

09.739 A decisão unilateral dos países de elevar as tarifas sobre importações para proteger seus mercados pode desencadear uma guerra comercial.

09.740 (SEPLAN-SE 2025 – FGV) O retorno das guerras tarifárias na atualidade tem sido um tema relevante nas relações econômicas internacionais, especialmente a partir da segunda metade da década de 2010. Esse fenômeno reflete um aumento do protecionismo em oposição ao movimento de liberalização comercial que predominou desde o pós-Segunda Guerra Mundial.

Sobre esse tema, assinale a afirmativa correta.

- A) A guerra tarifária reduz os preços dos produtos importados, incentivando o consumo interno de bens estrangeiros.
- B) Tarifas elevadas beneficiam diretamente os exportadores estrangeiros, pois aumentam sua competitividade nos mercados internacionais.
- C) A imposição de tarifas recíprocas tende a reduzir o comércio entre os países envolvidos, prejudicando consumidores e produtores.
- D) Guerras tarifárias são eficazes no longo prazo, pois promovem o crescimento econômico sustentável de todos os países envolvidos.
- E) A Organização Mundial do Comércio (OMC) estimula a aplicação de tarifas elevadas como ferramenta principal de negociação entre países.



GABARITOS

CACD	09.030. E	09.061. E	09.518. C
09.001. E	09.031. E	09.062. C	09.519. A
09.002. E	09.032. C	09.063. C	09.520. B
09.003. C	09.033. C	09.064. E	09.521. B
09.004. C	09.034. E	09.065. E	09.522. E
09.005. E	09.035. C	09.066. E	09.523. C
09.006. C	09.036. C	09.067. E	09.524. D
09.007. E	09.037. E	09.068. C	09.525. E
09.008. A	09.038. E	09.069. C	09.526. B
09.009. E	09.039. Anulado ²	09.070. C	09.527. E
09.010. E	09.040. E	09.071. C	09.528. C
09.011. C	09.041. C	Outras provas	09.529. C
09.012. E	09.042. E		09.530. C
09.013. E	09.043. C	09.501. E	09.531. C
09.014. C	09.044. C	09.502. B	09.532. E
09.015. E	09.045. E	09.503. D	09.533. E
09.016. E	09.046. C	09.504. A	09.534. D
09.017. E	09.047. E	09.505. A	09.535. D
09.018. C	09.048. C	09.506. E	09.536. E
09.019. C	09.049. C	09.507. E	09.537. C
09.020. E	09.050. C	09.508. C	09.538. A
09.021. C	09.051. E	09.509. C	09.539. E
09.022. C	09.052. E	09.510. E	09.540. E
09.023. B	09.053. C	09.511. E	09.541. E
09.024. E	09.054. Anulado ³	09.512. C	09.542. E
09.025. E	09.055. E	09.513. E	09.543. C
09.026. C	09.056. E	09.514. C	09.544. C
09.027. Anulado ¹	09.057. C	09.515. C	09.545. E
09.028. E	09.058. E	09.516. E	09.546. C
09.029. E	09.059. C	09.517. C	09.547. E
	09.060. C		09.548. C

¹ Justificativa da banca para anulação: “A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, podendo ter induzido os candidatos ao erro, motivo suficiente para sua anulação.”

² Justificativa da banca para anulação: “A redação do item é ambígua, não permitindo o seu julgamento objetivo, razão pela qual o item foi anulado.”

³ Justificativa da banca para anulação: “O item foi anulado, pois o Entendimento sobre Solução de Controvérsias aplica-se às disputas relativas aos acordos abrangidos (*covered agreements*), conforme prescreve seu art. 1.1. Embora a jurisdição do sistema de solução de controvérsias seja muito ampla, nem todos os acordos da OMC estão cobertos. O Mecanismo de Revisão de Políticas Comerciais (TPR, na sigla em inglês) e o Acordo Plurilateral sobre Comércio de Aeronaves Civis (*Agreement on Trade in Civil Aircraft*) não estão cobertos pelo Entendimento. Esse fato não impede, no entanto, que o sistema seja qualificado como “um sistema único e integrado”. O sistema é assim descrito, porque ele se aplica a um conjunto de acordos, diferentemente do que acontecia na era pré-OMC, quando os acordos continham mecanismos de solução de controvérsias separados.

O sistema é assim descrito, inclusive, por Peter Van den Bossche, ex-membro do Órgão de Apelação, e por Werner Zdouc, diretor do Órgão de Apelação, no livro *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge, Third Edition, p. 180.”

09.549. C	09.593. E	09.637. A	09.681. E
09.550. E	09.594. C	09.638. C	09.682. C
09.551. E	09.595. C	09.639. D	09.683. E
09.552. C	09.596. C	09.640. A	09.684. B
09.553. C	09.597. C	09.641. B	09.685. E
09.554. C	09.598. E	09.642. B	09.686. E
09.555. E	09.599. C	09.643. C	09.687. C
09.556. C	09.600. C	09.644. B	09.688. C
09.557. C	09.601. E	09.645. D	09.689. E
09.558. E	09.602. C	09.646. D	09.690. C
09.559. C	09.603. C	09.647. C	09.691. E
09.560. E	09.604. E	09.648. D	09.692. E
09.561. C	09.605. E	09.649. C	09.693. C
09.562. C	09.606. C	09.650. E	09.694. E
09.563. E	09.607. E	09.651. C	09.695. C
09.564. E	09.608. A	09.652. D	09.696. A
09.565. E	09.609. E	09.653. A	09.697. A
09.566. E	09.610. E	09.654. D	09.698. C
09.567. C	09.611. C	09.655. E	09.699. A
09.568. C	09.612. E	09.656. B	09.700. E
09.569. C	09.613. E	09.657. C	09.701. E
09.570. E	09.614. C	09.658. D	09.702. E
09.571. C	09.615. C	09.659. C	09.703. C
09.572. C	09.616. E	09.660. E	09.704. C
09.573. C	09.617. E	09.661. A	09.705. C
09.574. C	09.618. C	09.662. E	09.706. Anulado ⁴
09.575. C	09.619. C	09.663. E	09.707. A
09.576. C	09.620. E	09.664. C	09.708. E
09.577. C	09.621. C	09.665. C	09.709. C
09.578. E	09.622. C	09.666. E	09.710. C
09.579. C	09.623. E	09.667. C	09.711. A
09.580. C	09.624. C	09.668. C	09.712. B
09.581. C	09.625. C	09.669. C	09.713. C
09.582. C	09.626. C	09.670. D	09.714. C
09.583. C	09.627. C	09.671. E	09.715. C
09.584. E	09.628. E	09.672. B	09.716. C
09.585. E	09.629. E	09.673. B	09.717. D
09.586. C	09.630. E	09.674. C	09.718. B
09.587. E	09.631. C	09.675. A	09.719. E
09.588. C	09.632. E	09.676. D	09.720. C
09.589. E	09.633. E	09.677. E	09.721. E
09.590. C	09.634. E	09.678. E	09.722. E
09.591. C	09.635. E	09.679. E	09.723. B
09.592. E	09.636. A	09.680. C	09.724. A

⁴ Justificativa da banca para anulação: “A questão foi anulada, pois há um erro no comando da questão, por não ter sido especificado o órgão da OMC cujo processo de tomada de decisão foi analisado. Além disso, a alternativa ‘A norma de tomada de decisão é baseada no consenso. Quando não for possível, os procedimentos requerem uma regra de maior de dois terços ou de três quartos.’ se torna errada pela ausência do termo ‘consenso negativo’, o que gera dúvidas e a falta de especificidade quanto e quais são os casos em que a decisão é tomada por regra de maior de 2/3 ou de 3/4.”



09.725. C
09.726. E
09.727. B
09.728. C

09.729. D
09.730. D
09.731. B
09.732. A

09.733. D
09.734. B
09.735. E
09.736. E

09.737. C
09.738. C
09.739. C
09.740. C

